

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 23 dhoulkaâda 1437 – 26 août 2016

159^{ème} année

N° 70

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

- Décret Présidentiel n° 2016-102 du 23 août 2016**, portant ratification de l'accord de coopération conclu le 10 juin 2015, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le centre international pour le développement des politiques migratoires 2692
- Décret Présidentiel n° 2016-103 du 23 août 2016**, portant ratification de l'accord conclu le 3 mai 2013, entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'institut international pour la démocratie et l'assistance électoral relatif à l'ouverture d'un bureau pour l'institut international pour la démocratie et l'assistance électoral en Tunisie 2692
- Décret Présidentiel n° 2016-104 du 23 août 2016**, portant ratification de l'accord de siège conclu le 20 octobre 2011, entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'agence universitaire de la francophonie relatif à l'établissement de l'institut de la francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et la formation ouverte et à distance en Tunisie 2693
- Décret Présidentiel n° 2016-105 du 23 août 2016**, portant ratification de l'accord d'échange de deux parcelles de terrain conclu le 11 janvier 2013, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de l'Etat de Palestine..... 2693
- Décret Présidentiel n° 2016-106 du 23 août 2016**, portant ratification de l'affiliation de la République Tunisienne au centre européen pour l'interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud). 2693

Présidence du Gouvernement

Cessation de fonctions d'un conseiller	2694
--	------

Ministère de la Défense Nationale

Décret gouvernemental n° 2016-1096 du 24 août 2016 , portant organisation des structures sanitaires militaires	2694
---	------

Décret gouvernemental n° 2016-1097 du 24 août 2016 , fixant l'organisation administrative et financière de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis en tant qu'établissement public de santé et portant approbation de son organigramme	2696
--	------

Ministère des Finances

Décret gouvernemental n° 2016-1098 du 15 août 2016 , fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission tunisienne des analyses financière	2708
--	------

Ministère de la Santé

Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur	2710
Nomination de directeurs.....	2711
Nomination de chefs de circonscriptions sanitaires	2711
Nomination de sous-directeurs	2711
Nomination de chefs de service.....	2712
Nomination d'un chef de service hospitalier	2712
Cessation de fonctions d'un inspecteur régional de la santé	2712
Cessation de fonctions d'un chef de circonscription sanitaire	2712
Cessation de fonctions d'un chef de service	2712

Ministère des Affaires Locales

Décret gouvernemental n° 2016-1099 du 22 juillet 2016 , portant cessation de fonctions de Monsieur Hatem Atiri en tant que président de la délégation spéciale de la commune de Hammam Sousse	2712
--	------

Ministère des Affaires Sociales

Arrêté du ministre des affaires sociales et du ministre des finances du 12 août 2016, fixant la manière de calculer la subvention de prise en charge des coûts de réhabilitation, d'éducation spécialisée et d'assistance à domicile des personnes handicapées au profit des associations de protection des personnes handicapées et la modalité de détermination des participations de l'Etat et des caisses sociales.....	2713
Nomination d'un secrétaire général	2715
Nomination de sous-directeurs	2715
Nomination de chefs de service.....	2716
Cessation de fonctions d'un chef de service	2717

Ministère de l'Education

Arrêté du ministre de l'éducation du 12 août 2016, portant approbation du cahier des charges fixant les règles de création et de fonctionnement des structures privées donnant des cours particuliers.....	2717
--	------

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Décret gouvernemental n° 2016-1100 du 25 août 2016 , portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'exécution du projet de la réforme de l'enseignement supérieur en vue de l'appui à l'employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	2719
Nomination de secrétaires généraux d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	2721

Nomination d'un directeur des études et des stages, directeur adjoint.....	2722
Nomination d'un sous-directeur	2722
Nomination d'un secrétaire principal d'université.....	2722
Nomination de secrétaires principaux d'établissement d'enseignement supérieur et de la recherche	2722
Nomination de chefs de service.....	2723
Nomination de secrétaires d'universités.....	2723
Nomination de secrétaires d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	2724
Nomination d'un professeur d'enseignement supérieur	2725
Nomination de maîtres de conférences.....	2725
Nomination de maîtres technologues.....	2726
Cessation de fonctions d'un directeur	2729

Ministère du Transport

Décret gouvernemental n° 2016-1101 du 15 août 2016 , modifiant et complétant le décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006, fixant les conditions relatives à la nationalité et à la qualification professionnelle de la personne désirant exercer l'une des activités prévues aux articles 22, 25, 28, 30, et 33 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres.....	2729
---	------

Ministère de la Jeunesse et des Sports

Nomination d'un directeur.....	2731
--------------------------------	------

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie

Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	2732
--	------

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2016-102 du 23 août 2016, portant ratification de l'accord de coopération conclu le 10 juin 2015, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le centre international pour le développement des politiques migratoires.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment ses articles 67, 77,

Vu la loi organique n° 2016-62 du 10 août 2016, portant approbation de l'accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le centre international pour le développement des politiques migratoires,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, portant organisation de la ratification des conventions,

Vu l'accord de coopération conclu le 10 juin 2015, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le centre international pour le développement des politiques migratoires.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifié, l'accord de coopération conclu le 10 juin 2015, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le centre international pour le développement des politiques migratoires.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce que le concerne, de l'exécution du présent décret Présidentiel qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 août 2016.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

Décret Présidentiel n° 2016-103 du 23 août 2016, portant ratification de l'accord conclu le 3 mai 2013, entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'institut international pour la démocratie et l'assistance électoral relatif à l'ouverture d'un bureau pour l'institut international pour la démocratie et l'assistance électoral en Tunisie.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment ses articles 67, 77,

Vu la loi organique n° 2016-63 du 10 août 2016, portant approbation de l'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'institut international pour la démocratie et l'assistance électoral, relatif à l'ouverture d'un bureau pour l'institut international pour la démocratie et l'assistance électoral en Tunisie,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, portant organisation de la ratification des conventions,

Vu l'accord conclu le 3 mai 2013, entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'institut international pour la démocratie et l'assistance électoral relatif à l'ouverture d'un bureau pour l'institut international pour la démocratie et l'assistance électoral en Tunisie.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifié, l'accord conclu le 3 mai 2013, entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'institut international pour la démocratie et l'assistance électoral relatif à l'ouverture d'un bureau pour l'institut international pour la démocratie et l'assistance électoral en Tunisie.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret Présidentiel qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 août 2016.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

Décret Présidentiel n° 2016-104 du 23 août 2016, portant ratification de l'accord de siège conclu le 20 octobre 2011, entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'agence universitaire de la francophonie relatif à l'établissement de l'institut de la francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et la formation ouverte et à distance en Tunisie.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment ses articles 67, 77,

Vu la loi organique n° 2016-64 du 8 août 2016, portant approbation de l'accord de siège entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'agence universitaire de la francophonie relatif à l'établissement de l'institut de la francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et la formation ouverte et à distance en Tunisie,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, portant organisation de la ratification des conventions,

Vu l'accord de siège conclu le 20 octobre 2011, entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'agence universitaire de la francophonie relatif à l'établissement de l'institut de la francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et la formation ouverte et à distance en Tunisie.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifié, l'accord de siège conclu le 20 octobre 2011, entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'agence universitaire de la francophonie relatif à l'établissement de l'institut de la francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et la formation ouverte et à distance en Tunisie.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères et le ministre l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce que le concerne, de l'exécution du présent décret Présidentiel qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 août 2016.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

Décret Présidentiel n° 2016-105 du 23 août 2016, portant ratification de l'accord d'échange de deux parcelles de terrain conclu le 11 janvier 2013, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de l'Etat de Palestine.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment ses articles 67, 77,

Vu la loi organique n° 2016-65 du 10 août 2016, portant approbation de l'accord d'échange de deux parcelles de terrain entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de l'Etat de Palestine,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, portant organisation de la ratification des conventions,

Vu l'accord d'échange de deux parcelles de terrain conclu le 11 janvier 2013, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de l'Etat de Palestine.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifié, l'accord d'échange de deux parcelles de terrain conclu le 11 janvier 2013, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de l'Etat de Palestine.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce que le concerne, de l'exécution du présent décret Présidentiel qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 août 2016.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

Décret Présidentiel n° 2016-106 du 23 août 2016, portant ratification de l'affiliation de la République Tunisienne au centre européen pour l'interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud).

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment ses articles 67, 77,

Vu la loi organique n° 2016-66 du 10 août 2016, portant approbation de l'affiliation de la République Tunisienne au centre européen pour l'interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud),

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, portant organisation de la ratification des conventions,

Vu l'approbation du comité des ministres du conseil de l'Europe dans sa session tenue le 8 octobre 2014, à la demande de la République Tunisienne relative à l'affiliation au centre européen pour l'interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud).

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifiée, l'affiliation de la République Tunisienne au centre européen pour l'interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud) qui est approuvé par le comité du conseil des ministres de l'Europe, conformément à la décision numéro (89) 14 du 16 novembre 1989.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret Présidentiel qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 août 2016.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2016-1095 du 24 août 2016.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Najmeddine Hamrouni, en qualité de conseiller auprès du chef du gouvernement chargé de la veille stratégique et de la perspective, à compter du 1^{er} octobre 2016.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret gouvernemental n° 2016-1096 du 24 août 2016, portant organisation des structures sanitaires militaires.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la constitution et notamment son article 92,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 9,

Vu la loi n° 2001-13 du 30 janvier 2001, relative à la suppression d'autorisations administratives délivrées par les services du ministère de la santé publique dans les diverses activités qui en relèvent,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2016-908 du 22 juillet 2016,

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des établissements publics de santé, tel que modifié ou complété par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993 et le décret gouvernemental n° 2016-569 du 13 mai 2016,

Vu l'arrêté Républicain n° 2013-159 du 11 juin 2013, fixant le statut particulier du corps hospitalo-sanitaire militaire, modifié par l'arrêté Républicain n° 2014-244 du 19 novembre 2014,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre de la santé,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le présent décret gouvernemental a pour objectif de fixer les structures sanitaires militaires relevant du ministère de la défense nationale et leurs attributions.

Art. 2 - Les structures sanitaires militaires, selon leur mission, leur équipement, leur niveau technique et leur compétence territoriale, se composent :

- les services médicaux d'unité,
- les polycliniques militaires régionales,
- les centres et les instituts médicaux militaires spécialisés,
- hôpitaux militaires régionaux,
- hôpitaux militaires à caractère universitaire.

Et lors des opérations militaires et des situations de crises et de catastrophes, des centres de secours, de tri et des hôpitaux militaires de campagne peuvent être déployés.

Art. 3 - Les normes de classification des structures sanitaires militaires sont fixées par décret gouvernemental.

Art. 4 - Les structures sanitaires militaires sont chargées notamment de :

- préserver la santé de base du personnel des forces armées et assurer le soutien santé à ceux nécessitant des soins aussi bien les militaires et le personnel civil du ministère de la défense nationale qu'à leur famille dans le domaine de santé préventive, du diagnostic, du soin, des services hospitaliers et de l'expertise médicale,
- participer à l'élaboration des plans d'intervention médicale au cours des opérations militaires et des catastrophes et la prise des mesures nécessaires en vue de leur application et la coordination avec toutes les parties concernées,
- participer à l'élaboration des programmes d'action dans les domaines de la médecine préventive et thérapeutique,
- assurer le suivi des programmes de prévention contre les maladies infectieuses et les maladies chroniques dans le milieu militaire en complémentarité et la coordination avec les services spécialisés du ministère de la santé,
- veiller à la formation universitaire et professionnelle du personnel dans les domaines médical, juxta-médical, paramédical, administratif et technique,
- promouvoir la recherche scientifique dans les structures sanitaires militaires.

Art. 5 - Les structures sanitaires militaires peuvent dispenser des services et des soins en vertu de conventions conclues avec des structures publiques ou privées approuvée par la direction générale de la santé militaire, ou directement aux patients payants.

Art. 6 - La direction générale de la santé militaire au ministère de la défense nationale, supervise les structures sanitaires militaires, et ce conformément aux dispositions du décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991 et du décret n° 79-735 du 22 août 1979 susvisés.

Sont créées des annexes à la direction générale de la santé militaire dénommées « les directions régionales de la santé militaires », et ce, par décret gouvernemental sur proposition du ministre de la défense nationale.

Les directions régionales de la santé militaire sont implantées dans les différentes régions couvrant les mêmes zones territoriales que ceux des brigades et des bataillons, et dont le chef-lieu sera celui des sièges desdits brigades et bataillons qui assureront leur soutien.

Ces directions régionales sont dirigées par des directeurs régionaux de la santé militaire dont la vocation est d'appliquer les programmes sanitaires militaires et de coordonner avec les unités et les structures implantées dans leur ressort territorial et de veiller au bon fonctionnement des services hospitaliers et sanitaires.

Art. 7 - Sont créées des instances consultatives de la santé militaire dont les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale, ces instances sont notamment :

- conseil de la santé militaire,
- comité d'éthique médical,
- conseil spécial du médicament,
- conseil des équipements médico-technique,
- commission médicale des soins.

Art. 8 - Les structures sanitaires militaires sont, soit des établissements publics à caractère administratif, soit des établissements publics de santé.

Toutefois, les services médicaux d'unité suivant leur répartition géographique, sont rattachés aux directions régionales de la santé militaires dont ils dépendent.

Art. 9 - L'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des hôpitaux militaires, des centres et des instituts médicaux militaires spécialisés et des polycliniques militaires régionales sont fixées par décret sur proposition du ministre de la défense nationale.

L'organisation des services médicaux d'unité sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 10 - Le règlement intérieur de chacune des structures sanitaires militaires prévues par l'article 2 du présent décret gouvernemental, est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 11 - Il est possible d'octroyer le caractère universitaire à tous ou certains services hospitaliers militaires ou aux centres et instituts sanitaires militaires ou aux polycliniques régionales militaires, en fonction des équipements et de la compétence des cadres y opérant, par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre de la santé.

Art. 12 - Le ministère de la défense nationale peut, en cas de besoin, conclure des conventions avec des prestataires de service de santé auprès des structures de santé publiques ou dans le secteur de libre pratique, leur permettant d'exercer une activité professionnelle au sein des structures sanitaires militaires, selon la législation en vigueur.

Art. 13 - Le ministre de la défense nationale et le ministre des finances et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 août 2016.

Pour Contreseing
Le ministre de la défense
nationale
Farhat Horchani
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de la santé
Saïd Aidi

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Décret gouvernemental n° 2016-1097 du 24 août 2016, fixant l'organisation administrative et financière de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis en tant qu'établissement public de santé et portant approbation de son organigramme.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu la loi n° 75-83 du 30 décembre 1975, portant loi de finances pour la gestion 1976 et notamment son article 48,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 9, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2001-13 du 30 janvier 2001,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologie, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-73 du 9 novembre 2006,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009,

Vu la loi n° 2001-13 du 30 janvier 2001, relative à la suppression d'autorisations administratives délivrées par les services du ministère de la santé publique dans les diverses activités qui en relèvent,

Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l'enseignement supérieur militaire,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,

Vu la loi n° 2015-32 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l'article 78 de la constitution,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2016-908 du 22 juillet 2016,

Vu le décret n° 87-529 du 1^{er} avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des établissements publics de santé, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-569 du 13 mai 2016,

Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991, fixant le régime de rémunération ainsi que les conditions de nomination des directeurs généraux et des personnels administratifs et techniques nantis d'un emploi fonctionnel au sein des établissements publics de santé,

Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant code de déontologie médicale,

Vu le décret n° 93-1725 du 16 août 1993, portant création, rémunération et conditions d'attributions des emplois fonctionnels du personnel para-médical exerçant dans les structures sanitaires publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2015-61 du 27 avril 2015,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2003-258 du 4 février 2003, portant organisation et fonctionnement de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2009-644 du 2 mars 2009, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche, des unités de recherche et des consortiums de recherche,

Vu le décret n° 2009-2501 du 3 septembre 2009, relatif aux emplois fonctionnels du personnel des corps des médecins, des pharmaciens et des médecins dentistes exerçant dans les différentes catégories d'établissements hospitaliers et sanitaires relevant du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-514 du 29 mai 2012,

Vu l'arrêté Republicain n° 2013-159 du 11 juin 2013, fixant le statut particulier du corps hospitalo-sanitaire militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-244 du 19 novembre 2014,

Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d'Etat relevant de la Présidence du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d'établissement et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de la défense nationale,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1096 du 24 août 2016, portant organisation des structures sanitaires militaires,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu l'avis du ministre de la santé,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier - L'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, est un hôpital universitaire et un établissement public de santé doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière placé sous la tutelle du ministère de la défense nationale.

Art.2 - L'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis est soumis aux dispositions de la loi n° 91-63 susvisée et aux dispositions du présent décret gouvernemental.

Art. 3 - La mission principale de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, est de dispenser des soins hautement spécialisés aux personnels militaires et civils du ministère de la défense nationale ainsi qu'à leurs familles.

Il peut aussi fournir des services et des soins aux tiers soit en vertu de conventions conclues entre le ministère de la défense nationale et des structures publiques ou privées, tunisiens ou étrangers, soit directement aux patients payants.

Art. 4 - Il est créé à l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, en cas de nécessité, des équipes médicales ou chirurgicales chargées de soutenir les unités opérationnelles ou d'intervenir dans le cadre d'une action humanitaire en Tunisie ou à l'étranger, et ce, en vue de secourir les citoyens en cas de besoin.

L'hôpital prend toutes les mesures en vue d'assurer la bonne exécution des plans d'intervention médicale pendant les catastrophes et les opérations militaires.

Art. 5 - L'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis participe et contribue à l'enseignement universitaire et post-universitaire dans les domaines médical, pharmaceutique et dentaire ainsi qu'à la formation du personnel paramédical et à toute action de médecine préventive et d'éducation sanitaire.

Il entreprend et participe à tous travaux hospitalo-universitaires pour les élèves officiers médecins et les étudiants en médecine.

Il entreprend et participe à tous travaux de recherche scientifique, notamment dans les domaines médical, pharmaceutique et dentaire.

Art. 6 - Les agents de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis sont soumis aux textes législatifs et réglementaires appliqués aux militaires et aux agents de l'Etat et des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

CHAPITRE II

Organisation administrative

Art. 7 - Sous réserve des dispositions du décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991 susvisé, l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis comprend un conseil d'administration, un directeur général et un comité consultatif dénommé « comité médical ».

Section I - Du conseil d'administration

Art. 8 - L'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis est administré par un conseil d'administration présidé par l'un de ses membres qui est nommé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Le conseil d'administration de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis comprend les membres suivants :

- le directeur général de la santé militaire,
- un représentant du ministère de l'intérieur,
- deux représentants du ministère de la défense nationale,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,
- un représentant du ministère des affaires sociales,
- un représentant du ministère de la santé,
- le président du comité médical de l'hôpital,
- trois chefs de service de l'hôpital,
- un représentant des médecins de libre pratique proposé par le conseil national de l'ordre des médecins,
- un représentant du corps paramédical exerçant au sein de l'hôpital,
- un pharmacien parmi les pharmaciens exerçant au sein de l'hôpital.

Le directeur général de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition des ministères et organismes concernés.

Le président du conseil d'administration peut faire appel à toute personne, en raison de sa compétence, pour assister aux réunions dudit conseil avec voix consultative.

Le secrétariat du conseil est assuré par un cadre administratif de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Art. 9 - Nul ne peut être membre du conseil d'administration de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis à plus d'un titre.

Nul ne peut être membre du conseil d'administration de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis s'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement sanitaire privé.

Nul ne peut être membre du conseil d'administration de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis s'il est fournisseur de biens ou de services de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Art. 10 - Le conseil d'administration est investi de toutes les prérogatives pour agir au nom de l'hôpital conformément à la législation et la réglementation en vigueur, en coordination avec la direction générale de la santé militaire.

Ces prérogatives sont essentiellement :

- proposer la création, suppression et transformation des services médicaux et pharmaceutiques,
- proposer l'organisation des différents services administratifs et techniques de l'hôpital,
- proposer la conclusion des conventions de coopération et notamment celles qui sont conclues entre le ministère de la défense nationale et les structures publiques ou privées, tunisiens ou étrangers, relatives à la fourniture de services et de soins à l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis,
- proposer le recours aux emprunts conformément à la législation en vigueur,
- approuver les marchés conclus par le directeur général de l'hôpital,
- approuver les contrats programmes en fonction de la carte sanitaire militaire et suivre leur exécution,
- prendre les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité de l'hôpital à assurer les missions qui lui sont attribuées en coordination avec l'autorité de tutelle.

Art. 11 - Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trois mois chaque fois que l'intérêt du service sanitaire militaire l'exige sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres ou à la demande du ministre de la défense nationale chaque fois que cela s'avère nécessaire, pour délibérer sur les questions figurant à un ordre du jour communiqué dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat et au ministère de la défense nationale.

Cet ordre du jour doit être obligatoirement accompagné de tous les documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d'administration.

L'ordre du jour est arrêté par le président du conseil d'administration de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis sur proposition du directeur général de l'hôpital.

Art. 12 - Le conseil d'administration ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.

Si le quorum n'est pas atteint après une première convocation, les membres seront convoqués pour une deuxième réunion 10 jours après la première réunion.

Et dans ce cas, le conseil peut délibérer quelque soit le nombre des membres présents.

Le conseil délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour et les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 13 - Les délibérations du conseil d'administration sont consignés dans des procès-verbaux établis au maximum dans les dix jours suivant la réunion du conseil et signés par le président du conseil et un membre du conseil d'administration et portés sur un registre tenu au siège de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Des copies des procès-verbaux sont transmises, dans un délai ne pouvant dépasser quinze jour à compter de la date de la tenue de la réunion, à la Présidence du gouvernement, au ministère de la défense nationale, au ministère des finances, aux membres du conseil et au contrôleur d'Etat. Des copies ou extraits des délibérations à produire sont certifiés conformes à l'original par le président du conseil ou par tout membre du conseil d'administration délégué par lui.

Section 2 - Du directeur général

Art. 14 - Le directeur général de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis est nommé par décret Présidentiel conformément aux dispositions de la loi n° 2015-32 du 17 août 2015 susvisé.

Le directeur général de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis jouit du régime de rémunération des chefs des établissements et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique, objet du décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990 susvisé.

Art. 15 - Le directeur général assure le fonctionnement de l'établissement, il possède les pouvoirs de décision dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées au conseil d'administration ou qui lui sont déléguées par ce dernier.

Il prend à cet effet, et dans la limite de ses attributions, toutes initiatives et toutes décisions nécessaires. Il est chargé notamment de :

- assurer la direction technique, administrative et financière de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis,

- préparer les travaux du conseil d'administration de l'hôpital et assurer la mise en application de ses décisions en coordination avec le président du conseil d'administration de l'hôpital,

- représenter l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis auprès des tiers et dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires,

- régler les traitements, salaires, indemnités et avantages des agents de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et procéder aux ordres de recettes et de dépenses,

- engager toutes procédures de nature à assurer notamment le recouvrement des frais de soins et explorations dispensés dans l'établissement,

- passer les marchés dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur,

- présenter toutes propositions au conseil d'administration de nature à améliorer le fonctionnement de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Le directeur général assure la conduite générale de l'établissement. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels dans le respect de la déontologie professionnelle, des responsabilités qu'elle comporte pour l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.

Le directeur général peut déléguer, avec l'approbation du conseil d'administration, une partie de ses pouvoirs, ainsi que sa signature, à des agents placés sous son autorité.

Art. 16 - L'ensemble des services administratifs, techniques et sanitaires sont appelés à assister le directeur général de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis dans ses fonctions.

Section 3 - Du comité médical

Art. 17 - Le comité médical de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis est composé des membres suivants :

- l'ensemble des chefs de services médicaux, pharmaceutiques et de médecine dentaire de l'hôpital. L'un d'eux est désigné président du comité,

- un représentant des médecins hospitalo-universitaires de l'hôpital,

- un représentant du corps hospitalo-sanitaire militaire dont l'ancienneté ne peut être inférieure à dix (10) ans,

- un représentant des corps des médecins, des pharmaciens et des médecins dentistes exerçant au sein de l'hôpital dont l'ancienneté ne peut être inférieure à dix (10) ans.

Le comité médical associe à ses travaux deux représentants du corps paramédical exerçant au sein de l'hôpital dont l'ancienneté ne peut être inférieure à dix (10) ans à l'occasion de l'examen de questions concernant l'activité de cette catégorie de personnels.

Le directeur général de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis ou son représentant assiste aux délibérations du comité médical.

Le président et les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition de directeur général de l'hôpital.

Art. 18 - Le comité se réunit au moins une fois tous les trois mois et chaque fois que l'intérêt du service sanitaire militaire l'exige sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres, ou à la demande du ministre de la défense nationale chaque fois que cela s'avère nécessaire pour délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

L'ordre du jour est arrêté par le président du comité sur proposition du directeur général de l'hôpital. L'ordre du jour doit obligatoirement être accompagné de tous les documents qui doivent être étudiés lors de la réunion du conseil d'administration.

Le comité ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.

Si le quorum n'est pas atteint après la première convocation, les membres seront convoqués pour une deuxième réunion 10 jours après la première réunion.

Le comité délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour et les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas de partage, celle du président est prépondérante.

La composition de ce comité et les normes d'évaluation qu'il adopte sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 19 - Les délibérations du comité sont consignées dans des procès-verbaux qui sont établis au maximum dans les dix (10) jours suivant la réunion. Ils sont signés par le président et un membre du comité et insérés dans un registre tenu à l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Art. 20 - Le comité médical arrête les objectifs et procède à la planification du programme annuel de recherche médicale à réaliser dans l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, avec l'étroite collaboration de la direction générale de la santé militaire et l'ensemble des institutions de recherche et de formation sanitaire militaire et les institutions similaires relevant du ministère de la santé.

Le comité assure le suivi de l'état d'avancement des études en cours et veille à l'évaluation périodique de l'efficacité et de l'efficience du fonctionnement des différents services sur le plan médical tant pour les soins que pour la formation et la recherche.

Le comité assure la coordination des activités d'enseignement et de formation dans les services de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis et veille au bon déroulement des stages pour les stagiaires internés, du résidanat pour les résidents et des stages de formation et de recyclage pour le personnel médical et paramédical relevant du ministère de la défense nationale.

Le comité étudie et propose les candidatures pour les bourses d'études et de stage pour les personnels médical, juxtamédical et paramédical relevant du ministère de la défense nationale et ce conformément aux plans et dans la limite des crédits alloués à cet effet en coordination avec la direction générale de la santé militaire.

Le comité médical répond à toute demande d'avis formulée par le ministre de la défense nationale ou le conseil d'administration.

Art. 21 - Le comité médical de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, établit un rapport annuel avec le concours de la direction générale de l'hôpital relatif à l'évaluation technique et économique des soins dispensés dans l'établissement. Ce rapport est transmis au conseil d'administration et au ministère de la défense nationale au cours du premier trimestre de l'année suivante.

Chapitre III

Organisation financière

Art. 22 - Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que leur schéma de financement sont établis en fonction des objectifs et prévisions d'activité de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis pour l'année à venir, en rapport avec le contrat-programme, et ce, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Art. 23 - Le contrat-programme, établi entre le ministère de la défense nationale et l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, doit définir les objectifs généraux des activités de l'hôpital et leur développement sur les plans sanitaire, technique et financier. A ces fins le contrat-programme détermine les moyens dont l'hôpital doit disposer pour accomplir sa mission.

Art. 24 - Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que leur schéma de financement sont établis par le directeur général de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis et arrêté par le conseil d'administration au plus tard le 31 août de chaque année.

Arrêtés à leur échéance ci-dessus indiquée, ces documents doivent être transmis au ministère de la défense nationale conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Art. 25 - Le conseil d'administration de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis établit un budget annuel de fonctionnement qui comprend notamment les éléments ci-après :

a- En ressources :

- les recettes découlant de l'activité de l'établissement,
- les subventions, dons et legs en espèces et en nature conformément à la législation et après autorisation du ministre de la défense nationale,
- les produits des biens mobiliers et immobiliers de l'hôpital,
- la subvention d'équilibre versée par l'Etat,
- les crédits de fonctionnement,
- toutes autres recettes.

b- En dépenses :

- les dépenses de fonctionnement de l'hôpital et les frais de gestion et d'entretien des immeubles et toutes autres dépenses entrant dans le cadre de l'exécution de ses missions,

- le montant de l'amortissement appliqué aux installations, matériel, mobilier ou outillage porté à l'actif des comptes des immobilisations,

- les charges financières comprenant les intérêts et les frais accessoires des emprunts de fonctionnement contractés par l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Art. 26 - Le conseil d'administration de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis établit annuellement un budget prévisionnel d'investissement qui comprend notamment les éléments ci-après :

a- En ressources :

- les résultats excédentaires annuels,
- les réserves,
- les dotations aux amortissements et aux provisions,
- les dotations ou subventions d'équipement,
- les emprunts d'investissement,
- la réalisation d'éléments d'actif.

b- En dépenses :

- les dépenses d'équipement des installations,
- les dépenses pour l'extension de son activité,
- les dépenses pour le renouvellement des équipements.

Art. 27 - La comptabilité de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis est tenue conformément aux règles qui régissent la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Les bilans et les comptes de gestion et de résultat et les documents qui leur sont annexés sont arrêtés par le conseil d'administration de l'hôpital dans un délai ne pouvant dépasser le 30 avril de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.

Les parties concernées par la tutelle sur l'activité de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis reçoivent l'ensemble des documents et dans les délais mentionnés dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002 susvisé.

Chapitre IV

De la tutelle sur l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis

Art. 28 - La tutelle technique et financière de l'Etat sur l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis s'exerce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives aux entreprises publiques.

Art. 29 - Le budget prévisionnel de fonctionnement et le budget prévisionnel d'investissement ainsi que leur schéma de financement sont soumis à l'approbation du ministère de la défense nationale après avis du ministre des finances et du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale, et ce, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'arrivée des documents au ministère de la défense nationale.

Art. 30 - Sont soumis à l'approbation du ministre de la défense nationale les résolutions du conseil d'administration de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis relatives :

- à la création, suppression et transformation des services médicaux et pharmaceutiques de l'hôpital,
- aux transactions, acquisitions ou aliénations immobilières,
- à l'organisation des différents services administratifs et techniques de l'établissement.
- aux projets de conventions relatives à la fourniture de services et de soins aux tiers devant être conclues entre le ministère de la défense nationale et des structures publiques ou privées, tunisiens ou étrangers.

Art. 31 - Il est désigné auprès de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis un contrôleur d'Etat nommé par arrêté du ministre des finances parmi les membres du comité du contrôle d'Etat relevant de la Présidence du gouvernement, objet du décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013 susvisé.

Le contrôleur d'Etat exerce ses missions conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Chapitre V

L'organigramme de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis

Art. 32 - L'organigramme de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, est fixé conformément aux dispositions de ce chapitre et au schéma joint au présent décret gouvernemental.

La mise en application de cet organigramme s'effectue sur la base des fiches de fonction qui décrivent avec précision les attributions relevant de chaque poste de travail.

Les nominations aux emplois fonctionnels administratifs et techniques, sont effectuées conformément aux dispositions des textes réglementaires en vigueur.

Les nominations des chefs de service de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis s'effectuent après évaluation de leurs activités par une commission consultative qui sera créée à cet effet auprès du ministre de la défense nationale.

Art. 33 - L'organigramme de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis comprend, outre le bureau d'ordre et le bureau de sécurité, les structures suivantes :

- les unités rattachées directement au directeur général,
- la direction des ressources humaines,
- la direction des affaires financières et de la comptabilité,
- la direction de la maintenance et des études techniques,
- la direction de la gestion des affaires des malades,
- la direction des prestations de soins,
- la direction des affaires communes.

L'hôpital comprend également des départements, des services, des centres et des unités hospitaliers dans les domaines de la médecine, de la pharmacie et de la médecine dentaire, fixés par arrêté du ministre de la défense nationale et dont les responsables sont nommés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Art. 34 - Le règlement interne de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Section 1 - Les unités rattachées directement au directeur général

Art. 35 - Sont rattachées directement au directeur général :

- l'unité audit interne,
- l'unité contrôle de gestion,
- l'unité affaires juridiques et contentieux,
- l'unité système d'informations,
- l'unité qualité.

Art. 36 - L'unité audit interne est chargée notamment de :

- élaborer des propositions pour l'amélioration des procédures de contrôle interne et de gestion au sein de l'établissement,
- rédiger des rapports à l'attention de la direction générale sur le respect des règles de gestion et des procédures organisationnelles de l'établissement,
- accomplir les missions et les investigations demandées par la direction générale,
- présenter périodiquement à la direction générale les rapports d'audit interne,
- préparer la mission d'audit externe et veiller à la mise en œuvre des recommandations émanant de la mission précitée.

Cette unité est dirigée par un cadre ayant fonction de chef de service ou sous-directeur ou directeur d'administration centrale.

Art. 37 - L'unité contrôle de gestion est chargée notamment de :

- établir périodiquement des rapports analytiques concernant les bilans financiers de la direction générale,
- établir les tableaux de bord et tous les documents nécessaires pour la prise de décision par la direction générale,
- déterminer les coûts réels des prestations fournies par les différentes structures hospitalières et les comparer avec les recettes correspondantes,
- suivre le système d'information et élaborer des propositions pour son amélioration,
- suivre la réalisation des contrats d'objectifs et élaborer des rapports périodiques conséquents.

Cette unité est dirigée par un cadre ayant fonction de chef de service ou sous-directeur ou directeur d'administration centrale.

Art. 38 - L'unité affaires juridiques et contentieux est chargée notamment de :

- la prise en charge des affaires juridiques de l'établissement et du contentieux,
- donner un avis juridique sur les questions posées dans le domaine juridique et du contentieux,
- engager et suivre les procédures juridiques nécessaires pour le recouvrement des dus de l'établissement.

Cette unité est dirigée par un cadre ayant fonction de chef de service ou sous-directeur ou directeur d'administration centrale.

Art. 39 - L'unité système d'informations est chargée, en coordination avec les services spécialisés de la direction générale de la santé militaire de perfectionner les systèmes d'information et les réseaux informatiques et d'assurer leur bon fonctionnement et leur entretien, et ce, principalement à travers les activités suivantes :

- programmer et planifier les besoins de l'établissement en logiciels, réseaux, ordinateurs et services de communication et autres composantes de l'informatique,
- établir les cahiers des charges techniques pour l'acquisition et la maintenance des matériels informatiques et logiciels,
- assurer les évaluations techniques et la réception des matériels informatiques, logiciels et opérations de maintenance y afférentes,
- réaliser les réseaux informatiques et assurer leur administration et leur sécurité,
- assurer la coordination entre les différents utilisateurs des matériels informatiques et logiciels et satisfaire leurs requêtes,
- assurer la coordination avec les différentes structures hospitalières en vue de la mise en place du dossier médical unique,
- mettre en place un système d'information pour le classement et l'archivage des dossiers médicaux,
- initier des études techniques dans le cadre de la veille technologique,
- participer, en coordination avec les différentes structures, à la mise en place d'un système d'information pour la « télémédecine » et veiller à son bon fonctionnement.

Cette unité est dirigée par un cadre ayant fonction de chef de service ou sous-directeur ou directeur d'administration centrale.

Art. 40 - L'unité qualité est chargée notamment de :

- assurer, en coordination avec les différents intervenants, l'amélioration des prestations hospitalières et générales au profit des patients et proposer les solutions nécessaires à cet effet,
- veiller à la mise en place du système de management de la qualité dans les structures hospitalières administratives et techniques,
- améliorer le circuit patient,
- raffermir la relation patient - établissement par l'amélioration de l'accueil et du service de renseignement ainsi que la réduction des délais d'attente et de prise de rendez-vous.

Cette unité est dirigée par un cadre ayant fonction de chef de service ou sous-directeur ou directeur d'administration centrale.

Section 2 - La direction des ressources humaines

Art. 41 - La direction des ressources humaines est chargée notamment de :

- préparer les arrêtés de rémunération, les vérifier et les réviser,
- arrêter des programmes de formation au profit des personnels en vue d'améliorer leurs compétences, et ce en coordination avec les parties intervenantes,
- coordonner avec les structures spécialisées en formation pour l'exécution des programmes de formation,
- constituer les dossiers administratifs de tous les personnels et veiller à leur actualisation,
- assurer le soutien social au profit du personnel de l'établissement,
- exécuter la politique sociale et de gestion des ressources humaines de l'établissement,
- élaborer la loi cadre de l'établissement et veiller à sa réalisation, et ce en coordination avec les parties concernées,
- assurer le suivi des conventions conclues entre le ministère de la défense nationale, de santé et des médecins relevant du secteur public ou privé.

Cette direction est dirigée par un cadre ayant fonction de directeur d'administration centrale.

La direction des ressources humaines comprend trois sous-directions :

1- La sous-direction personnels militaires comprenant deux services :

- 1-1 Le service officiers,
- 1-2 Le service sous-officiers et hommes de troupe.

2- La sous-direction personnels civils comprenant deux services :

- 2-1 Le service fonctionnaires,
- 2-2 Le service ouvriers.

3- La sous-direction formation et action sociale comprenant deux services :

- 3-1 Le service formation et stages,
- 3-2 Le service action sociale.

Section 3 - La direction affaires financières et comptabilité

Art. 42 - La direction affaires financières et comptabilité est chargée notamment de :

- élaborer avec la direction générale, la politique financière et comptable de l'établissement et veiller à son exécution,

- assurer le contrôle de l'enregistrement des opérations comptables et veiller à l'élaboration des bilans et états financiers intermédiaires et annuels dans les délais,

- veiller à la détermination du coût réel de toutes les prestations fournies par l'établissement,

- effectuer les opérations relatives à la trésorerie de l'établissement et assurer leur contrôle,

- veiller au suivi des opérations de recettes et de dépenses,

- veiller au suivi et au recouvrement des créances de l'établissement en coordination avec l'unité affaires juridiques et contentieuses,

- préparer les budgets de fonctionnement et d'investissement de l'établissement dans les délais légaux et veiller à leur exécution,

- réaliser les besoins en matériels, équipements, articles et fournitures médicaux et non médicaux au profit des différentes structures hospitalières, administratives et techniques et assurer leur stockage, distribution et la tenue de la comptabilité y afférente,

- veiller à la disponibilité des articles et fournitures consommables dans les magasins,

- veiller à la bonne gestion des stocks conformément aux exigences de l'activité,

- superviser et suivre les opérations d'inventaire des stocks.

Cette direction est dirigée par un cadre ayant fonction de directeur d'administration centrale.

La direction affaires financières et comptabilité comprend quatre sous-directions :

1- La sous-direction achats comprenant deux services :

1-1 Le service marchés,

1-2 Le service bons de commande.

2- La sous-direction affaires financières comprenant deux services :

2-1 Le service budget,

2-2 Le service paiements.

3- La sous-direction comptabilité comprenant deux services :

3-1 Le service comptabilité générale,

3-2 Le service comptabilité analytique.

4- La sous-direction approvisionnement, comprenant deux services :

4-1 Le service approvisionnement commun,

4-2 Le service approvisionnement médical.

Section 4 - La direction maintenance et études techniques

Art. 43 - La direction maintenance et études techniques est chargée notamment de :

- entretenir les infrastructures et les équipements de l'établissement,

- étudier les projets d'amélioration et d'extension des bâtiments et des locaux,

- assurer le suivi de la réalisation des projets d'infrastructure,

- assurer le suivi et contrôler tous les travaux d'installation, d'entretien et de réparation des matériels et des équipements et assurer la sécurité technique,

- élaborer les plannings d'entretien préventif de tous les équipements y compris le système de sécurité incendie,

- préparer les dossiers techniques relatifs à la réforme des matériels,

- élaborer les cahiers des charges techniques relatifs aux marchés d'acquisition ou de maintenance des matériels ou équipements et d'entretien des infrastructures,

- participer aux opérations d'évaluation des offres relatives à l'acquisition et travaux d'entretien et de réparation,

- superviser les opérations de réception des matériels, équipements et opérations de maintenance et de réparation exécutées au profit de l'établissement,

- encadrer et former des stagiaires dans le domaine de la maintenance des équipements biomédicaux et techniques.

Cette direction est dirigée par un cadre ayant fonction de directeur d'administration centrale.

La direction maintenance et études techniques comprend trois sous-directions :

1- La sous-direction études, contrôle et sécurité technique, comprenant deux services :

1-1 Le service études techniques,

1-2 Le service contrôle et sécurité technique.

2- La sous-direction maintenance biomédicale et hospitalière comprenant deux services :

2-1 Le service maintenance biomédicale,

2-2 Le service maintenance hospitalière.

3- La sous-direction maintenance générale et bâtiments comprenant deux services :

3-1 Le service maintenance générale,

3-2 Le service maintenance bâtiments.

Section 5 - La direction gestion des affaires des malades

Art. 44 - La direction gestion des affaires des malades est chargée notamment de :

- veiller à la bonne prise en charge du patient et lui fournir les conditions adéquates et ce à partir de son admission dans l'établissement jusqu'à sa sortie,
- veiller au bon accueil des patients et des visiteurs au sein de l'établissement,
- veiller à l'élaboration d'un dossier médico-administratif pour chaque malade hospitalisé au sein de l'établissement, et ce en coordination avec les structures hospitalières,
- suivre et contrôler les opérations de facturation avec tous les usagers de l'établissement,
- élaborer régulièrement des statistiques relatives aux prestations fournies par l'établissement,
- préparer et suivre l'exécution des conventions conclues par l'établissement et veiller à leur mise à jour,
- accomplir les procédures administratives relatives aux décès,
- assurer les prestations de transfert sanitaire.

Cette direction est dirigée par un cadre ayant fonction de directeur d'administration centrale.

La direction gestion des affaires des malades comprend deux sous-directions :

1- La sous-direction accueil et entrées, comprenant deux services :

- 1-1 Le service accueil,
- 1-2 Le service entrées et hospitalisations.

2- La sous-direction facturation et archive médical comprenant deux services :

- 2-1 Le service facturation,
- 2-2 Le service archive.

Section 6 - La direction prestations de soins

Art. 45 - La direction prestations de soins est chargée de coordonner les prestations de soins au sein de l'établissement, et ce, en coordination avec ses différentes structures et notamment le comité médical. Dans ce cadre, elle est chargée notamment de :

- coordonner entre les différents intervenants dans le domaine des prestations médicales et infirmières et veiller à leur continuité et leur dispensation,

- assurer le suivi des programmes de l'établissement relatifs à l'amélioration continue de la qualité des prestations et notamment par la participation à l'élaboration des critères d'évaluation et la coordination des opérations d'évaluation interne et externe et assurer le soutien nécessaire à leur exécution,

- arrêter les programmes de formation des divers personnels chargés de fournir des prestations de soins au sein de l'établissement, et ce en coordination avec les parties intervenantes,

- offrir le soutien nécessaire aux différentes structures de l'établissement dans le domaine de la formation, de la recherche scientifique et de la coopération avec les différents intervenants au sein de l'établissement et les établissements de formation,

- assurer le suivi des stagiaires dans le domaine des prestations médicales et infirmières au sein de l'établissement,

- participer à l'élaboration des dossiers soumis au comité médical et suivre l'exécution des décisions prises à l'effet,

- participer à l'instauration de nouveaux modes de gestion du dossier médical et veiller à son unification entre les différentes structures hospitalières,

- coordonner entre les différents intervenants en vue d'instaurer un système d'information unique comportant les données médicales et économiques relatives à l'établissement,

- veiller à la bonne utilisation des équipements médicaux et procéder à une étude d'évaluation de leur utilisation pour s'y référer lors du renouvellement des équipements et l'introduction de nouvelles technologies,

- donner l'avis sur les besoins en équipements et matériels médicaux exprimés par les services,

- veiller à la rationalisation de l'usage des médicaments et des dispositifs médicaux au sein de l'établissement,

- préparer périodiquement, à l'attention de la direction générale, des rapports analytiques sur l'activité des structures hospitalières de l'établissement,

- accomplir les missions spéciales assignées par la direction générale,
- superviser et suivre l'activité des surveillants généraux,
- proposer au directeur général l'emploi des cadres médicaux, juxta-médicaux et paramédicaux, et ce, en coordination avec les parties intervenantes dans le domaine.

Cette direction est dirigée par un cadre ayant fonction de directeur d'administration centrale.

La direction prestations de soins comprend deux sous-directions :

- 1- La sous-direction prestations médicales et infirmières, comprenant deux services :
 - 1-1 Le service prestations médicales,
 - 1-2 Le service prestations infirmières.
- 2- La sous-direction formation et recherche scientifique, comprenant deux services :
 - 2-1 Le service formation et emploi,
 - 2-2 Le service recherche scientifique.

Section 7 - La direction affaires communes

Art. 46 - La direction affaires communes est chargée notamment de :

- assurer le soutien des structures de l'établissement dans les domaines se rapportant aux conditions de travail,
- assurer les missions opérationnelles de la garde et de la sécurité, veiller à l'application des instructions et recommandations en vigueur et prendre les mesures de prévention nécessaires,
- veiller à la bonne application des programmes de protection de l'établissement, prendre les mesures nécessaires à la sécurité de l'établissement et présenter périodiquement des compte-rendu au directeur général,
- s'occuper des conditions de vie, d'hébergement et d'hôtellerie au sein de l'établissement et veiller à la bonne marche des services administratifs concernés,
- veiller à la bonne tenue et à l'exactitude de la comptabilité des services administratifs de l'établissement (service comptable, service de restauration,...),
- veiller à la propreté permanente de tous les locaux et espaces de l'établissement,

- assurer l'entretien des espaces communs et veiller à l'amélioration de l'aspect général de l'établissement,
- étudier et formuler des propositions dans le domaine de l'amélioration des conditions de vie, de l'hébergement, de la protection et de la sécurité de l'établissement et du personnel,
- assurer les opérations d'entretien, de réparation et d'aménagement de l'infrastructure par l'utilisation des moyens propres à l'établissement.

Cette direction est dirigée par un cadre ayant fonction de directeur d'administration centrale.

La direction affaires communes comprend deux sous-directions :

- 1- La sous-direction protection, sécurité et soutien, comprenant deux services :
 - 1-1 Le service protection et sécurité,
 - 1-2 Le service soutien.
- 2- La sous-direction hôtellerie, comprenant deux services :
 - 2-1 Le service des affaires administratives,
 - 2-2 Le service propreté et conditions de vie.

Chapitre VI

Dispositions finales

Art. 47 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions du décret n° 2003-258 du 4 février 2003 susvisé.

Art. 48 - Le ministre de la défense nationale, le ministre des finances, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui entre en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2017 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 août 2016.

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Pour Contreseing
Le ministre de la défense nationale
Farhat Horchani
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de la santé
Saïd Aïdi
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Chiheb Bouden

Décret gouvernemental n° 2016-1098 du 15 août 2016, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission tunisienne des analyses financière.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 90-67 du 24 juillet 1990, relative à la ratification de la convention de Vienne des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988,

Vu la loi n° 2002-63 du 23 juillet 2003, relative à l'approbation de la convention de Palerme des Nations Unies contre la criminalité organisée transnationale du 15 novembre 2000,

Vu la loi n° 2002-99 du 25 novembre 2002, relative à la ratification de la convention de New York des Nations Unies pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999,

Vu la loi n° 2008-16 du 25 février 2008, relative à l'approbation de la convention Mérida des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003,

Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent et notamment ses articles 118 et 119,

Vu le décret n° 2004-1865 du 11 août 2004, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission tunisienne des analyses financières, tel que complété par le décret n° 2011-162 du 3 février 2011,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef de gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission tunisienne des analyses financières créée par l'article 118 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015 susvisée.

La commission tunisienne des analyses financières est désignée ci-après par « la commission ».

Art. 2 - Les membres de la commission sont nommés par décret gouvernemental pour une durée de six ans. En cas de vacance avant le terme du mandat, il est pourvu à la vacance pour la durée restante du mandat, conformément aux mêmes conditions et procédures de la première désignation.

Le tiers des membres est renouvelé tous les deux ans. A titre exceptionnel, les deux premiers renouvellements du tiers des membres se font par tirage au sort lors du premier mandat.

Art. 3 - La commission se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par mois et chaque fois que nécessaire.

Les convocations sont adressées aux membres, sept jours au moins avant la date de la réunion, accompagnées de l'ordre du jour. Les membres sont tenus d'assister personnellement aux réunions.

Art. 4 - Les délibérations des membres de la commission ne sont valables qu'en présence d'au moins six membres.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

Il est établi pour chaque réunion un procès-verbal signé par le président ou son suppléant et les membres présents et transcrit sur un registre spécial.

Le président ou son suppléant peut inviter toute personne dont l'avis est jugé utile, pour participer aux délibérations sur les questions inscrites à l'ordre du jour, sans droit au vote.

Art. 5 - En plus des missions qui lui sont dévolues par la loi organique n° 2015-26 susvisée, la commission est chargée notamment de :

- contrôler l'activité opérationnelle d'analyse financière relative aux déclarations d'opérations suspectes et aux suites qui leur ont été données, et ce, sur la base d'un rapport trimestriel présenté par le secrétariat général mentionné à l'article 11 du présent décret gouvernemental,

- statuer sur les propositions du secrétariat général relative au classement de déclarations d'opérations suspectes,

- approuver l'étude d'évaluation nationale des risques de blanchiment d'argent élaborée par le comité d'orientation mentionné à l'article 7 du présent décret gouvernemental,

- coordonner avec la commission nationale de lutte contre le terrorisme créée par l'article 66 de la loi organique n° 2015-26 susvisée et les autorités concernées pour préparer une étude globale d'évaluation nationale des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et pour sa mise à jour périodique,

- transmettre aux autorités et organismes concernés les recommandations de l'étude d'évaluation nationale des risques relatives aux mesures immédiates, à moyen et à long terme, à prendre pour réduire les risques,

- formuler à la lumière de rapports préparés par le comité d'orientation, des recommandations aux autorités citées dans l'article 115 de la loi organique n° 2015-26 susvisée, afin de les aider à mettre en place des programmes interdisant les circuits financiers illicites,

- assurer la coordination sur le plan national en ce qui concerne les rapports d'évaluation de la conformité du dispositif national aux standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et les rapports de suivi y afférents,

- émettre et publier les directives citées au 1^{er} tiret de l'article 120 de la loi organique n° 2015-26 susvisée,

- approuver le plan stratégique et le plan d'action annuel de la commission à la lumière des propositions du comité d'orientation,

- approuver le règlement intérieur de la commission,

- approuver les mémorandums d'accord à signer dans le cadre de la coopération nationale et internationale,

- approuver le rapport annuel de la commission.

Art. 6 - Le président de la commission ou son suppléant représente la commission auprès des autorités publiques, de ses homologues dans les pays étrangers et en général auprès des tiers.

Art. 7 - Le président de la commission ou son suppléant parmi les membres de la commission, préside les réunions du comité d'orientation auxquelles participent des représentants du secrétariat général, des organes publics impliqués dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et notamment les ministères de l'intérieur, de la justice, des finances, la douane et les parties citées à l'article 115 de la loi organique n° 2015-26 susvisée.

Le président ou son suppléant peut inviter toute personne dont l'avis est jugé utile, pour assister aux délibérations sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Art. 8 - Le comité se réunit tous les trois mois et chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président ou de son suppléant. Les convocations sont adressées quinze jours au moins avant la date de la réunion accompagnées de l'ordre du jour.

Il est établi pour chaque réunion un procès-verbal signé par le président ou son suppléant et dont copie est transmise au secrétariat général de la commission.

Art. 9 - Le comité d'orientation est chargé d'accomplir, en coordination avec les organes publics concernés par la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, notamment les missions suivantes:

- préparer les projets de directives générales susceptibles de permettre aux personnes citées à l'article 107 de la loi organique n° 2015-26 susvisée de détecter les opérations et transactions suspectes et de les déclarer,

- préparer et actualiser l'étude d'évaluation nationale des risques de blanchiment d'argent, en collaboration avec le secrétariat général et les parties concernées et la soumettre pour approbation,

- élaborer un plan stratégique triennal de l'activité de la commission et le soumettre à l'approbation des membres de la commission,

- préparer le projet de plan d'action annuel de la commission y compris les programmes de formation et ce en coordination avec les parties citées dans l'article 115 de la loi organique n° 2015-26 susvisée et l'association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers,

- préparer en collaboration avec le secrétariat général, des rapports sur les principales recommandations qui doivent être adressées aux parties citées dans l'article 115 de la loi organique n° 2015-26 susvisée,

- étudier les projets de mémorandums d'accord dans le cadre de la coopération nationale et internationale, proposer des recommandations les concernant et les soumettre à l'approbation de la commission.

Art. 10 - La cellule opérationnelle est chargée d'accomplir, sous l'autorité du secrétariat général, les missions suivantes :

- examiner les déclarations parvenues à la commission et présenter des propositions sur les suites qui leurs seront données au secrétaire général,

- examiner les demandes nationales et internationales pour l'échange d'information en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme,

- préparer des rapports périodiques notamment sur les déclarations d'opérations suspectes et leurs suites,

- mettre en place et gérer la base de données prévue à l'article 123 de la loi organique n° 2015-26 susvisée.

Pour accomplir ses missions, la cellule opérationnelle comprend des unités chargées notamment des investigations financières liées aux infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, de la gestion de la base de données et du système d'information et de la coopération nationale et internationale.

Sont détachés auprès de la cellule opérationnelle un ou plusieurs experts désignés par le ministère de l'intérieur et un ou plusieurs experts désignés par le ministère des finances parmi les agents du corps de la douane.

Art. 11 - Le secrétariat général de la commission est dirigé par un secrétaire général nommé par le président de la commission parmi les cadres de la Banque centrale de Tunisie.

Il est interdit au secrétaire général de cumuler sa fonction avec d'autres fonctions à la banque centrale de Tunisie.

Art. 12 - Le secrétariat général de la commission est chargé d'accomplir, sous l'autorité du président de la commission, notamment les missions suivantes :

- recevoir les déclarations des opérations et transactions suspectes, statuer sur les propositions de la cellule opérationnelle les concernant et notifier les suites qui leurs sont données,

- gérer les affaires administratives, financières et techniques de la commission,

- soumettre un rapport trimestriel aux membres de la commission sur l'activité opérationnelle de la cellule opérationnelle,

- préparer le projet du règlement intérieur de la commission,

- préparer le projet du rapport annuel de la commission.

Art. 13 - Le règlement intérieur de la commission fixe le manuel des procédures et le code de déontologie.

Art. 14 - Le président de la commission désigne le personnel permanent nécessaire au fonctionnement des services de la commission parmi les agents de la Banque centrale de Tunisie ou autre dans le cadre de recrutement ou de détachement dont il fixe les avantages y afférents.

Le président de la commission arrête l'organigramme de ses services.

Art. 15 - Il est alloué à la commission les crédits nécessaires à l'exercice de ses missions. Ces crédits sont imputés sur le budget de la Banque centrale de Tunisie.

Art. 16 - Sont abrogées les dispositions du décret n° 2004-1865 du 11 août 2004, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission tunisienne des analyses financières, tel que modifié par le décret n° 2011-162 du 3 février 2011.

Art. 17 - Le ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances, le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 août 2016.

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Pour Contreseing
Le ministre de la justice
Omar Mansour
Le ministre de l'intérieur
Hédi Mejdoub
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique
Noomane Fehri

MINISTERE DE LA SANTE

Par arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale, est attribuée à Monsieur Mustapha Abdeljelil, ingénieur général, directeur de la maintenance et des études techniques à l'hôpital « La Rabta » de Tunis.

Par arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016.

Le docteur Hassen Manai, médecin major de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de la santé préventive à la direction régionale de la santé de Siliana.

Par arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016.

Le docteur Amel Kedous épouse Baccar, médecin major de la santé publique, est chargée des fonctions de directeur de la promotion des prestations sanitaires à la direction régionale de la santé de Béja.

Par arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016.

Le docteur Moez Ouederni, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de circonscription sanitaire de Sidi Elheni du gouvernorat de Sousse.

Par arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016.

Le docteur Amel Karbaka, médecin de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de circonscription sanitaire de Oued Mliz du gouvernorat de Jendouba, à compter du 1^{er} juillet 2016.

Par arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016.

Monsieur Youssef Hammami, administrateur en chef, est chargé des fonctions d'inspecteur principal adjoint, administratif de la santé publique, à l'inspection administrative et financière au ministère de la santé.

En application des dispositions de l'article 14 du décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016.

Monsieur Youssef Beldi, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur du groupement de santé de base « Ahmed Karoui » de Kairouan (établissement hospitalier de la catégorie « A » au ministère de la santé).

En application des dispositions du décret n° 81-1130 du 1^{er} septembre 1981, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016.

Monsieur Mourad Gtat, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur du groupement de santé de base de Jerba (établissement hospitalier de la catégorie « A » au ministère de la santé).

En application des dispositions du décret n° 81-1130 du 1^{er} septembre 1981, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016.

Monsieur Achref Ghorbel, inspecteur régional de la santé publique, est chargé des fonctions d'inspecteur des services médicaux et juxta-médicaux à l'inspection médicale et juxta-médicale au ministère de la santé.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressé bénéficie des indemnités et des avantages accordés à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016.

Monsieur Chokri Manai, inspecteur régional de la santé publique, est chargé des fonctions d'inspecteur des services médicaux et juxta-médicaux à l'inspection médicale et juxta-médicale au ministère de la santé.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressé bénéficie des indemnités et des avantages accordés à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016.

Monsieur Riadh Khelifi, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de sous-directeur du secteur privé de la santé, à la direction de la promotion des prestations sanitaires à la direction régionale de la santé de Bizerte.

Par arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016.

Monsieur Sami Belhaj Salah, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur des services communs à la direction régionale de la santé de Sfax.

Par arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016.

Madame Bchira Rhaïem épouse Aïssa, administrateur conseiller de la santé publique, est chargée des fonctions de sous-directeur de la réglementation et du contrôle des professions de santé à la direction générale de la santé au ministère de la santé.

Par arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016.

Madame Yosra Achour, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de sous-directeur des services généraux à la direction des services généraux et de la maintenance à l'hôpital « Tahar Sfar » de Mahdia.

Par arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016.

Monsieur Abdessalem Hentati, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service des ressources humaines et des affaires juridiques, à la sous-direction des affaires générales à l'hôpital régional « Mohamed Bourguiba » du Kef.

Par arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016.

Monsieur Ali Ben Ali Hadded, technicien supérieur principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service de l'information et des programmes sanitaires à la sous-direction de la santé de base, à la direction de la santé préventive à la direction régionale de la santé de Kébili.

Par arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016.

Mademoiselle Neila Hammami, infirmier major principal de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service des stages et du perfectionnement du personnel de santé au centre national de formation pédagogique des cadres de la santé.

Par arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016.

Madame Wiem Kaissouma, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service du contrôle sanitaire des eaux de consommation et autres produits à la sous-direction de contrôle sanitaire des produits alimentaires et des eaux, à la direction de contrôle sanitaire des produits à l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits.

Par arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016.

Madame Afef Dhraïef, technicien supérieur major de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service des systèmes d'information, à l'institut national « Zouhair Kallel » de nutrition et de technologie alimentaire.

Par arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016.

Le docteur Saloua Tounsi épouse Ghomrasni, médecin dentiste major de la santé publique, est reconduite dans les fonctions de chef de service de médecine dentaire à l'hôpital "Mahmoud Matri" de l'Ariana, à compter du 28 décembre 2015.

Par arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016.

Est mis fin à la nomination du docteur Abdellaziz Makdouli, en qualité d'inspecteur régional de la santé publique.

Par arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016.

Est mis fin aux fonctions du docteur Ibrahim Saidi, médecin principal de la santé publique, chef de circonscription sanitaire de Oued Mliz du gouvernorat de Jendouba, à compter du 1^{er} juillet 2016.

Par arrêté du ministre de la santé du 18 août 2016.

Est mis fin aux fonctions du docteur Sofiène Toumi, médecin principal de la santé publique, chef de service de médecine des urgences à l'hôpital régional de Kébili.

MINISTÈRE DES AFFAIRES LOCALES

Décret gouvernemental n° 2016-1099 du 22 juillet 2016, portant cessation de fonctions de Monsieur Hatem Atiri en tant que président de la délégation spéciale de la commune de Hammam Sousse.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires locales,

Vu la constitution,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008, en son article 67,

Vu le décret du 9 janvier 1957, portant création de la commune de Hammam Sousse,

Vu le décret n° 2010-1070 du 17 mai 2010, relatif à l'exercice par certains présidents de communes de leurs fonctions à plein temps,

Vu le décret n° 2011-2908 du 10 octobre 2011, portant nomination de délégations spéciales dans certaines communes du territoire Tunisien,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend de décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Hatem Atiri en tant que président de la délégation spéciale de la commune de Hammam Sousse, pour son manquement au respect des dispositions du code de l'aménagement de territoire et de l'urbanisme, ainsi que la continuation d'exercer une fonction non cumulable, conformément aux lois et règlements en vigueur, avec la présidence de la délégation spéciale.

Art. 2 - Le ministre des affaires locales est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 juillet 2016.

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales et du ministre des finances du 12 août 2016, fixant la manière de calculer la subvention de prise en charge des coûts de réhabilitation, d'éducation spécialisée et d'assistance à domicile des personnes handicapées au profit des associations de protection des personnes handicapées et la modalité de détermination des participations de l'Etat et des caisses sociales.

Le ministre des affaires sociales et le ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 2016-41 du 16 mai 2016, portant modification de la loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-458 du 9 juin 2015, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi des subventions de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d'éducation spécialisée et d'assistance à domicile des personnes handicapées par l'Etat et les caisses sociales au profit des associations de protection des personnes handicapées et notamment son article 8,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 4 janvier 2013, portant agrément de la convention collective sectorielle des agents des associations des personnes handicapées.

Arrêtent :

Article premier - On entend au sens du présent arrêté par :

- **Les bénéficiaires** : les personnes handicapées bénéficiant des services des établissements d'éducation spécialisée, de réhabilitation et de formation professionnelle pour les personnes handicapées relevant des associations de protection des personnes handicapées et les personnes handicapées bénéficiant d'assistance à domicile.

- **Les agents et les cadres spécialisés** : les agents et les cadres travaillant aux établissements d'éducation spécialisée, de réhabilitation et de formation professionnelle et les agents et les cadres chargés d'assurer les services d'assistance à domicile, ayant bénéficié de l'agrément de l'autorisation de leur recrutement de la part de la commission technique créée par l'article 6 du décret gouvernemental n° 2015-458 du 9 juin 2015 susvisé.

- **Les coûts d'emploi des agents et des cadres spécialisés** : les salaires et les subventions fixés conformément aux dispositions de la convention collective sectorielle des agents des associations des personnes handicapées agréée par l'arrêté du ministre des affaires sociales du 4 janvier 2013.

- **Les dépenses de gestion** : les dépenses journalières exigées pour la pérennité de l'activité des établissements d'éducation spécialisée, de réhabilitation et de formation professionnelle pour les personnes handicapées, à condition de ne pas dépasser les 10% du coûts d'emploi des agents et des cadres spécialisés.

Toutefois, ce pourcentage peut être dépassé dans certains cas particuliers sur décision de la commission technique créée par l'article 6 du décret gouvernemental n° 2015-458 du 9 juin 2015 susvisé.

Art. 2 - Les subventions de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d'éducation spécialisée et d'assistance à domicile des personnes handicapées et les participations de l'Etat et des caisses sociales sont fixées comme suit :

Concernant la participation de l'Etat :

$$\frac{\left\{ \begin{array}{l} \text{Les coûts d'emploi des agents et des cadres spécialisés + Les dépenses de gestion} \\ \hline \text{Le nombre des bénéficiaires} \end{array} \right\}}{\left\{ \begin{array}{l} \text{Le nombre des bénéficiaires non} \\ \text{assujettis aux caisses sociales} \end{array} \right\}} \times$$

Concernant la participation de la caisse nationale de sécurité sociale et la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale :

$$\frac{\left\{ \begin{array}{l} \text{Les coûts d'emploi des agents et des cadres spécialisés + Les dépenses de gestion} \\ \hline \text{Le nombre des bénéficiaires} \end{array} \right\}}{\left\{ \begin{array}{l} \text{Le nombre des} \\ \text{bénéficiaires} \\ \text{assujettis de la} \\ \text{caisse sociale} \\ \text{concernée ou} \\ \text{ayants droits} \end{array} \right\}} \times \left\{ \begin{array}{l} \text{La} \\ \text{participation} \\ \text{de la caisse} \\ \text{nationale} \\ \text{d'assurance} \\ \text{maladie} \end{array} \right\} -$$

Concernant la participation de la caisse nationale d'assurance maladie :

Son pourcentage sera calculé annuellement sur la base de la distribution des contributions des systèmes dirigés par la caisse nationale de sécurité sociale et la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale au profit de la caisse nationale d'assurance maladie.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 août 2016.

Le ministre des finances

Slim Chaker

Le ministre des affaires sociales

Mahmoud Ben Romdhane

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 août 2016.

Monsieur Lotfi Chebbi, administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire général de l'institut supérieur de l'éducation spécialisée, à compter du 1^{er} septembre 2015.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 août 2016.

Monsieur Chokri Zaier, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail et de la conciliation de Moknine, à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales de Monastir.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 août 2016.

Madame Hanène Khémiri épouse Guizani, inspecteur central du travail, est chargée des fonctions de chef de l'unité de contrôle à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales de Béja.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 août 2016.

Madame Zohra Abbassi épouse Bentouati, inspecteur central du travail, est chargée des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail et de la conciliation de Tajerouine, à la direction régionale des affaires sociales du Kef.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 août 2016.

Monsieur Mohamed Daly, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité de la promotion du dialogue social et de l'assistance des entreprises de la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales de Gafsa.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 août 2016.

Madame Meriam Ghribi épouse Mizane, inspecteur du travail, est chargée des fonctions de chef de l'unité de la promotion du dialogue social et de l'assistance des entreprises, à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales de Kébili.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 août 2016.

Monsieur Mourad Lassoued, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de la promotion sociale de Metouia, à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales de Gabès.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 août 2016.

Monsieur Mohamed Fathi Jradi, travailleur social conseiller, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de la promotion sociale de Gabès - Sud, à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales de Gabès.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 août 2016.

Madame Lamia Rabia, inspecteur central du travail, est chargée des fonctions de chef de l'unité de la conciliation, à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales de Gafsa.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 août 2016.

Monsieur Adel Chaouch, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail et de la conciliation de Ksar Hlel, à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales de Monastir.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 août 2016.

Monsieur Foued Mejdî, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail et de la conciliation de Ras Ejbel, à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales de Bizerte.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 août 2016.

Monsieur Ridha Abida, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité de la promotion du dialogue social et de l'assistance des entreprises, à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales de Sfax.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 août 2016.

Monsieur Farhat Bouallagui, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité de la promotion du dialogue social et de l'assistance des entreprises, à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales de Siliana.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 août 2016.

Monsieur Maher Darouiche, travailleur social principal, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de la promotion sociale d'Al Alia, à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales de Bizerte.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale,

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 août 2016.

Mademoiselle Zohra Latrech, travailleur social conseiller, est chargée des fonctions de chef de service de l'action sociale à l'unité de la défense sociale à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales de Gafsa.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 août 2016.

Madame Houda Ben Jeddou épouse Arthaoui, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service à l'unité de la coopération internationale à la direction de la coopération internationale bilatérale et multilatérale, à la direction générale de la coopération internationale en matière de migration au ministère des affaires sociales.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 août 2016.

Monsieur Issam Ben Kraiem, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des ressources humaines à l'unité des services communs, à la direction régionale des affaires sociales de Gabès.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 août 2016.

Madame Imen Habbechi épouse Amdouni, travailleur social principal, est chargée des fonctions de chef de service des ressources humaines à l'unité des services communs, à la direction régionale des affaires sociales de Béja.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 août 2016.

Monsieur Mohamed Marouani, travailleur social principal, est chargé des fonctions de chef de service des affaires financières à l'unité des services communs, à la direction régionale des affaires sociales de la Manouba.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 août 2016.

Monsieur Haykel Cherni, travailleur social conseiller, est chargé des fonctions de chef de service de la prévention au centre de défense et d'intégration sociale du Kef.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 août 2016.

Est mis fin aux fonctions de Madame Aida Akremi épouse Sloga, travailleur social principal, en qualité de chef de service de l'action sociale à l'unité de la défense sociale à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales de Gafsa.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l'éducation du 12 août 2016, portant approbation du cahier des charges fixant les règles de création et de fonctionnement des structures privées donnant des cours particuliers.

Le ministre de l'éducation,

Vu la constitution,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et les usagers, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-1882 du 26 juillet 2010,

Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires,

Vu le décret n° 2008-486 du 22 février 2008, relatif aux conditions d'obtention d'une autorisation pour la création d'établissements éducatifs privés ainsi qu'à leur organisation et leur fonctionnement,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-1619 du 30 octobre 2015, fixant les conditions d'organisation des leçons de soutien et des cours particuliers au sein des établissements éducatifs publics,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du conseil de la concurrence.

Arrête :

Article premier - Est approuvé, le cahier des charges fixant les règles de création et de fonctionnement des structures privées donnant des cours particuliers, annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Tout promoteur d'une structure privée donnant des cours particuliers doit procéder à la signature du cahier des charges approuvé par le présent arrêté et se conformer à ses dispositions préalablement à l'entrée de la structure en exercice.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 août 2016.

Le ministre de l'éducation

Neji Jalloul

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

ANNEXE

Cahier des charges fixant les règles de création et de fonctionnement des structures privées donnant des cours particuliers

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier - Le présent cahier des charges fixe les règles de création et de fonctionnement des structures privées donnant des cours particuliers.

Le présent cahier comporte 17 articles repartis sur 7 chapitres.

Art. 2 - La création et le fonctionnement des structures privées donnant des cours particuliers sont soumis aux règles générales régissant l'exercice des activités économiques, à la loi d'orientation n° 2002-80, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, aux législations et réglementations y afférentes et aux dispositions du présent cahier des charges.

Art. 3 - Sont considérées structures privées donnant des cours particuliers au sens du présent cahier toutes les structures créées par les personnes physiques et morales et qui assurent des services didactiques complémentaires honorés dans le but d'aider les élèves des différents cycles scolaires inscrits dans les établissements éducatifs publics et privés à renforcer leurs capacités cognitives et de consolider leurs acquis et d'affiner leur formation.

Art. 4 - Toute modification touchant l'exercice de cette activité, qu'il s'agisse du promoteur, du directeur ou des locaux, doit être communiquée au commissariat régional de l'éducation territorialement compétente dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de la modification.

Art. 5 - Les cours particuliers sont organisés au profit des groupes des élèves ne dépassant pas 15 élèves par groupe.

CHAPITRE II

Des conditions relatives au promoteur et au directeur

Art. 6 - Chaque personne physique ou morale qui compte créer une structure privée donnant des cours particuliers doit remplir les conditions suivantes :

1/ Si le promoteur est une personne physique il doit :

- avoir la nationalité tunisienne sauf le cas d'obtention d'une autorisation du ministre de l'éducation,
- ne faisant pas l'objet d'une condamnation pour crime ou d'un délit intentionnel,
- ne faisant pas l'objet d'une condamnation qui le prive totalement ou partiellement de ses droits civiques.

2/ Si le promoteur est une personne morale il doit être dans un état conforme à la loi, que son statut particulier lui permet d'exercer une activité éducative et qu'il désigne un représentant légal.

En cas de création de la structure par une personne physique, le promoteur peut être le directeur de cette structure s'il remplit les conditions nécessaires prévues par le présent cahier.

En cas de création de la structure par une personne morale son représentant légal peut être le directeur de cette structure s'il remplit les conditions nécessaires prévues par le présent cahier.

Art. 7 - La structure doit être dirigée par un directeur :

- de nationalité tunisienne sauf obtention d'une autorisation du ministre de l'éducation,
- âgé de vingt ans au moins,
- titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur,
- ne faisant pas l'objet d'une condamnation pour crime ou d'un délit intentionnel,
- ne faisant pas l'objet d'une condamnation qui le prive totalement ou partiellement de ses droits civiques,
- entièrement disponible à la gestion de la structure tout en ayant la possibilité de prendre part à l'enseignement partiellement ou totalement au sein de cette structure.

CHAPITRE III

Des procédures de création

Art. 8 - Le promoteur doit déposer auprès du commissariat régional de l'éducation territorialement compétent, soit directement contre récépissé délivré à cet effet ou par lettre recommandée avec accusé de réception, deux copies du présent cahier paraphées et signées à toutes les pages avec la déclaration d'ouverture conformément au modèle annexé à ce cahier ainsi que les pièces suivantes :

1) Le dossier du promoteur.

a- si le promoteur est une personne morale :

- le contrat de la constitution,
- une photocopie de la carte d'identité du représentant légal,
- un bulletin n° 3 du représentant légal ne dépassant pas trois mois de la date de sa délivrance.

b- si le promoteur est une personne physique :

- une copie de la carte d'identité nationale,
- un bulletin n° 3 ne dépassant pas trois mois de la date de sa délivrance.

2) Le dossier du directeur :

- l'engagement du directeur d'être entièrement disponible pour la direction de la structure,
- un certificat médical faisant foi de son aptitude physique et mental d'exercer la direction et l'absence de tout empêchement,
- un bulletin n° 3 ne dépassant pas trois mois de la date de sa délivrance,
- une copie de la carte d'identité nationale,
- une copie du diplôme scientifique.

3) Le dossier technique de la structure :

- un plan de situation du local,
- un plan des locaux destinés à être exploités,
- un certificat de propriété ou un contrat de location.

CHAPITRE IV

Des conditions relatives à l'infrastructure

Art. 9 - L'emplacement du local ne doit pas nuire à la santé et à la sécurité des élèves et il doit être réservé exclusivement à l'exercice de cette activité. Les locaux doivent être dotés des commodités suivantes :

- l'eau potable et l'électricité,
- un espace de réception,
- un bureau pour l'administration,
- deux (2) salles de classe équipées et aménagées pour les activités éducatives et suffisamment aérées et éclairées,
- des groupes sanitaires contenant des toilettes et des robinets d'eau potable distincts,
- des extincteurs et des autres moyens de secours et outils de prévention nécessaires certifiés par les services de la protection civile.

CHAPITRE V

Des conditions relatives aux agents et aux enseignants

Art. 10 - Ne peuvent être recrutées, afin d'enseigner ou de travailler au sein des structures privées donnant des cours particuliers, les personnes faisant l'objet d'une condamnation judiciaire pour crime ou pour délit intentionnel.

Art. 11 - Un nombre suffisant d'éducateurs et d'ouvriers doit être recruté afin de garantir les services nécessaires de protection, d'hygiène et de propreté.

Art. 12 - Les cours particuliers au sein des structures privées sont assurés exclusivement par les demandeurs d'emploi en chômage titulaires des diplômes d'enseignement supérieur dans l'une des disciplines d'enseignements.

CHAPITRE VI

De la relation entre les structures, les élèves et les parents

Art. 13 - Les parents sont informés, lors de l'inscription de leurs enfants, du règlement intérieur approuvé par le commissariat régional de l'éducation territorialement compétent et précisant impérativement :

- l'horaire des activités et les jours de vacances,
- la relation entre les parents et la structure et la relation entre l'enseignant et les élèves,
- les comportements des élevés au sein de la structure,
- les frais d'inscription, d'assurance et de scolarité,
- les limites de la responsabilité de l'administration et les engagements des parents.

Art. 14 - La structure est tenue d'assurer les élèves contre les accidents scolaires auprès d'une compagnie d'assurance.

CHAPITRE VII

Les infractions, l'arrêt de l'activité et les sanctions

Art. 15 - Les structures privées donnant des cours particuliers sont soumises à l'inspection pédagogique, administrative et sanitaire par les services des ministères concernés.

Art. 16 - En cas de violation de l'une des conditions et règles fixées par le présent cahier ou d'infractions dûment constatées lors de l'inspection et sans préjudice des poursuites judiciaires qu'en découlent, le commissaire régional de l'éducation peut selon le cas :

- adresser par écrit un rappel à l'ordre à la structure afin de mettre fin aux infractions enregistrées dans un délai déterminé,

- suspendre provisoirement ou définitivement l'activité.

Ces mesures ne sont prises qu'après enquête et audition des personnes concernées par les infractions constatées en leur accordant la possibilité de présenter par écrit leurs observations.

Art. 17 - Le promoteur peut mettre fin volontairement à l'activité après information du commissariat régional de l'éducation territorialement compétent par tout moyen laissant une trace écrite.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Décret gouvernemental n° 2016-1100 du 25 août 2016, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'exécution du projet de la réforme de l'enseignement supérieur en vue de l'appui à l'employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-73 du 9 novembre 2006,

Vu la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l'enseignement supérieur privé, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2008-59 du 4 août 2008,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, tel que modifié par le décret n° 2010-615 du 5 avril 2010,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-310 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Il est créé, au sein du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, une unité de gestion par objectifs pour l'exécution du projet de la réforme de l'enseignement supérieur en vue de l'appui à l'employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur, placée sous l'autorité du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 2 - L'unité de gestion par objectifs pour l'exécution du projet de la réforme de l'enseignement supérieur en vue de l'appui à l'employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur est abrogée notamment :

- de veiller sur le respect des orientations générales du projet, en favorisant la complémentarité des actions et en entretenant des flux de communication entre les intervenants, les partenaires et les bénéficiaires,

- d'élaborer un plan annuel de mise en œuvre pour le projet et veiller sur son respect ainsi que celui des procédures en vigueur dans la réalisation des activités et des marchés y afférant,

- de suivre l'avancement des sous projets et activités en coordination avec les responsables et chefs de file, organiser l'évaluation de la mise en œuvre et suivre l'exécution des mesures correctives, le cas échéant, et diffuser les données sur l'évolution des indicateurs du projet auprès des parties concernées,

- d'assurer le suivi des décaissements ainsi que la réalisation des plans de passation des marchés et communiquer les résultats atteints dans ces domaines à la banque internationale pour la reconstruction et le développement,

- de servir d'interface entre les partenaires techniques et financiers d'une part et les intervenants dans le projet d'autre part.

Art. 3 - La durée de l'exécution des missions de l'unité est fixée à six (6) ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental et comporte deux étapes :

- **la première étape** : étape d'exécution des activités principales du projet d'une durée de cinq (5) ans, à compter de la date de la promulgation du présent décret gouvernemental.

- **la deuxième étape** : étape de clôture du projet d'une durée d'un (1) an, à compter de la fin de la première étape.

Art. 4 - Les résultats du projet de l'unité de gestion par objectifs pour l'exécution du projet de la réforme de l'enseignement supérieur en vue de l'appui à l'employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur sont évalués conformément aux critères suivants :

- le degré de respect des délais d'exécution du projet,
- la réalisation des objectifs escomptés et l'amélioration de leur rentabilité,
- le respect du planning propre aux opérations de paiement,

- les mesures prises pour surmonter les difficultés rencontrées lors de la réalisation du projet,

- le degré d'efficacité du système de suivi et d'évaluation propre à l'unité de gestion par objectifs,

- l'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du projet.

Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs pour l'exécution du projet de la réforme de l'enseignement supérieur en vue de l'appui à l'employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur comprend les emplois fonctionnels suivants :

- le chef de l'unité avec emploi et avantages de directeur général d'administration centrale, nommé par décret gouvernemental sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

- un directeur d'administration centrale chargé des affaires financières et des marchés,
- un chef de service d'administration centrale chargé du suivi de l'exécution des marchés,
- un chef de service d'administration centrale chargé du suivi des décaissements,
- un directeur d'administration centrale chargé de la planification, du suivi, de la coordination et de l'assurance qualité,
- un sous-directeur d'administration centrale chargé de la planification, de l'évaluation et de l'assurance qualité,
- un chef de service d'administration centrale chargé de l'innovation et des services estudiantins,
- un chef de service d'administration centrale chargé de la formation et de l'appui à l'employabilité,
- un chef de service d'administration centrale chargé de la gouvernance et de l'assurance qualité.

Art. 6 - Il est créé, au sein du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, une commission présidée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son représentant.

La commission est chargée du suivi et de l'évaluation des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs pour l'exécution du projet de la réforme de l'enseignement supérieur en vue de l'appui à l'employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur selon les critères prévus à l'article 4 du présent décret gouvernemental.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du chef du gouvernement sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

La commission se réunit sur convocation de son président chaque six (6) mois au moins et chaque fois que de besoin. Elle ne peut délibérer qu'en présence de la moitié de ses membres au moins.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Art. 7 - Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique soumet un rapport annuel au chef du gouvernement sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour l'exécution du projet de la réforme de l'enseignement supérieur en vue de l'appui à l'employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur.

Art. 8 - Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 août 2016.

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Pour Contreseing
Le ministre des finances

Slim Chaker

Le ministre de
l'enseignement supérieur
et de la recherche
scientifique
Chiheb Bouden

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 13 juillet 2016.

Monsieur Kais Laabidi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, à l'institut supérieur des technologies de l'informatique et de la communication à Borj Cedria.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 13 juillet 2016.

Madame Leila Trabelsi épouse El Handous, conservateur de bibliothèque ou de documentation, est chargée des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, à l'école supérieure de l'audiovisuel et du cinéma à Gammarth.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 13 juillet 2016.

Madame Amel Ben Alya épouse Khedhri, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargée des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, à l'école polytechnique de Tunisie.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 août 2016.

Monsieur Chedhli Jellouli, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, à l'école nationale des sciences de l'informatique.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 août 2016.

Monsieur Abdenaceur Jeghobi, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, à l'école supérieure des sciences et technologies du design.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 août 2016.

Monsieur Abdelbasset Rezk, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, à l'institut supérieur de documentation de Tunis.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 août 2016.

Monsieur Hatem Hadj Ali, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, à l'institut supérieur de biotechnologie de Sidi Thabet.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 août 2016.

Madame Sonia Bousselmi épouse Malki, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargée des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, à l'école supérieure de l'économie numérique de La Manouba.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 août 2016.

Monsieur Mabrouk Chamkhi, professeur principal émérite, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, à la faculté des lettres, des arts et des humanités à Manouba.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 9 juin 2016.

Monsieur Mohamed Tarek Ben Chaabane, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages, directeur adjoint à l'école supérieure de l'audiovisuel et du cinéma de Gammarth.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 27 juillet 2016.

Monsieur Hassen Werghemi, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) à la cité universitaire Sabra à Kairouan.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 août 2016.

Mademoiselle Sonia Othmani, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur des bâtiments et d'équipement, à la direction des services communs à l'université de Manouba.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 27 juin 2016.

Madame Yosra Khaterchi épouse Arbi, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, à l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Bizerte.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 27 juin 2016.

Monsieur Faicel Hannachi, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences de Bizerte.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 août 2016.

Madame Najet M'Sahed, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, à l'institut supérieur des arts multimédias de Manouba.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 août 2016.

Madame Anissa Ayari, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, à l'école nationale des sciences de l'informatique.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 27 juillet 2016.

Madame Salwa Elgragba, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargée des fonctions de directeur adjoint d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) à la cité universitaire Ibn Sina à Sousse.

En application des dispositions de l'article 4 (bis) du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 27 juillet 2016.

Madame Nejia Gassoumi, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargée des fonctions de chef de service au bureau des relations avec le citoyen, à la direction générale de l'office des œuvres universitaires pour le Centre.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 27 juillet 2016.

Madame Najoua Znati, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargée des fonctions de chef de service de l'animation culturelle et sportive et de la coopération internationale à la sous-direction de l'hébergement universitaire, de la nutrition, de l'hygiène, de l'animation culturelle et sportive et de la coopération internationale à la direction des œuvres universitaires, à l'office des œuvres universitaires pour le Centre.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 27 juillet 2016.

Monsieur Tarek Zakhama, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de chef de service des œuvres universitaires, à la direction régionale des œuvres universitaires à Monastir.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 27 juillet 2016.

Monsieur Nouredine Khelifi, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de chef de service des œuvres universitaires, à la direction régionale des œuvres universitaires à Kairouan.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 juillet 2016.

Monsieur Faïçal Horchani, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service du budget de l'université à la sous-direction des affaires financières, à la direction des services communs à l'université de Gafsa.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 juillet 2016.

Monsieur Lotfi Alimi, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service des relations avec l'environnement et d'intégration professionnelle à la sous-direction des affaires pédagogiques et de la vie universitaire, à la direction des affaires académiques et du partenariat scientifique à l'université de Gafsa.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 juillet 2016.

Monsieur Abedelkader Najmaoui, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service des programmes, des examens et des concours universitaires à la sous-direction des affaires pédagogiques et de la vie universitaire, à la direction des affaires académiques et du partenariat scientifique à l'université de Gafsa.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 juillet 2016.

Monsieur Achraf Majdi, bibliothécaire ou documentaliste, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service de la recherche scientifique et de l'évaluation universitaire à la sous-direction de la recherche scientifique, de la coopération internationale et de l'évaluation universitaire, à la direction des affaires académiques et du partenariat scientifique à l'université de Gafsa.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 juillet 2016.

Mademoiselle Leila Abid, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargée des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service de la coopération internationale à la sous-direction de la recherche scientifique, de la coopération internationale et de l'évaluation universitaire, à la direction des affaires académiques et du partenariat scientifique à l'université de Gafsa.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 juillet 2016.

Monsieur Moaamer Ghrissi, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service du secrétariat permanent de la commission des marchés à la sous-direction des bâtiments et d'équipement, à la direction des services communs à l'université de Gafsa.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 juillet 2016.

Monsieur Mohamed Kharfani, assistant à l'application et à la recherche en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service des études techniques et du suivi des bâtiments à la sous-direction des bâtiments et d'équipement, à la direction des services communs à l'université de Gafsa.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 juillet 2016.

Madame Faiza Bougateg, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargée des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service des matériels, des équipements et d'entretien à la sous-direction des bâtiments et d'équipement, à la direction des services communs à l'université de Gafsa.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 juillet 2016.

Monsieur Echafai Saaddaoui, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, à l'institut supérieur des études appliquées en humanités de Gafsa.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 juillet 2016.

Monsieur Hassan Gaaloul, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, à l'institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Sousse.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 juillet 2016.

Monsieur Mahmoud Saffari, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, à l'institut supérieur des finances et de fiscalité de Sousse.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 juillet 2016.

Monsieur Riadh Ben Chebili, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, à l'institut des hautes études commerciales de Sousse.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 27 juin 2016.

Monsieur Mohamed Yaacoub, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, à l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Bizerte.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 2 juin 2016.

Monsieur Mohamed Ali Zarai, maître de conférences, est nommé dans le grade de professeur de l'enseignement supérieur en finances et comptabilité, à l'institut supérieur de commerce et de comptabilité de Bizerte, à compter du 17 janvier 2015.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 août 2016.

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent, sont nommés dans le grade de maître de conférences conformément aux indications du tableau suivant :

Nom et prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Radhia Sassi	Institut national de recherche et d'analyse physico-chimique	Sciences géologiques	25 novembre 2015
Ammar Mlayeh	Centre de recherches et des technologies des eaux à la technopôle de Borj-Cedria	Sciences géologiques	25 novembre 2015
Nacer Jbali	Centre de biotechnologie au technopôle de Borj-Cedria	Biologie moléculaire et cellulaire	21 décembre 2015
Monia El Bour	Institut national des sciences et technologies de la mer	Biologie moléculaire et cellulaire	21 décembre 2015
Wided Megdiche épouse Ksouri	Centre de biotechnologie au technopôle de Borj-Cedria	Génie biologique	9 janvier 2016
Olfa Tabbene	Centre de biotechnologie au technopôle de Borj-Cedria	Génie biologique	9 janvier 2016
Hichem Azzouz	Centre de biotechnologie de Sfax	Génie biologique	9 janvier 2016
Derine Trabelsi	Centre national des sciences et technologies nucléaires	Génie biologique	9 janvier 2016
Hanene Akrouf	Centre de recherches et des technologies des eaux au technopôle de Borj-Cedria	Chimie	9 janvier 2016
Raouf Medimagh	Institut national de recherche et d'analyse physico-chimique	Chimie	9 janvier 2016

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 2 juin 2016.

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent, sont nommés dans le grade de maître de conférences en chimie, à compter du 14 mars 2015, conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom	Affectation
Riadh Kefi	Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Nabeul
Yakdhane Kacem	Institut national des sciences appliquées et de technologie
Rafik Gatri	Faculté des sciences de Bizerte
Sabri Messaoudi	
Kamel Kaabi	

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 juillet 2016.

Les technologues dont les noms suivent, sont nommés dans le grade de maître technologue conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom	Affectation	Discipline	Date de la nomination
Mohsen Tannich	Institut supérieur des études technologiques de Radès	Génie civil	23/5/2015
Asma Jaballah Selaoui			23/5/2015
Walid Beyaoui	Institut supérieur des études technologiques de Radès	Informatique	9/6/2015
Tarek Kouki			9/6/2015
Houda Naggach	Institut supérieur des études technologiques de la Chargaia		9/6/2015
Ilyes Snoussi	Institut supérieur des études technologiques de Bizerte		9/6/2015
Sana Ben Hmida	Institut supérieur des études technologiques de Nabeul		9/6/2015
Nesrine Elleuch			9/6/2015
Sonia Bouraoui	Institut supérieur des études technologiques de Sousse		9/6/2015
Lotfi Lakhdhiri			9/6/2015
Mohamed Zarka	Institut supérieur des études technologiques de Kairouan		9/6/2015
Nefaa Friaa	Institut supérieur des études technologiques de Djerba		9/6/2015
Thouraya Hcine	Institut supérieur des études technologiques de Bizerte	Génie des procédés	13/6/2015
Hamdi Belfeki			13/6/2015
Kaouther Ghachem			13/6/2015
Nabil Maghraoui	Institut supérieur des études technologiques de Zaghouan		13/6/2015
Ines Maalej Achouri			13/6/2015
Hassan Debbouba			13/6/2015
Mousser Hedriche	Institut supérieur des études technologiques de Sfax		13/6/2015
Sonia Hamdouni	Institut supérieur des études technologiques de Sidi Bouzid		13/6/2015
Hajer Hajji			13/6/2015
Nedia Nasfi	institut supérieur des études technologiques de Gabès		13/6/2015
Sami Telmoudi			13/6/2015
Mohamed Faouzi Fazani	Institut supérieur des études technologiques de Radès	Génie électrique	14/6/2015
Boutheina Sfaihi			14/6/2015
Abdelkader Saadaoui			14/6/2015
Adel Said	Institut supérieur des études technologiques de Nabeul		14/6/2015
Mohamed Hbib Boujmil			14/6/2015
Ali Taamallah	Institut supérieur des études technologiques de Kairouan		14/6/2015
Mondher Amor	Institut supérieur des études technologiques de Ksar Hellal		14/6/2015
Mourad Turki	institut supérieur des études technologiques de la Mahdia		14/6/2015
Hafedh Sakka	Institut supérieur des études technologiques de Sfax		14/6/2015
Abdelaziz Gharbi	Institut supérieur des études technologiques de Sidi Bouzid		14/6/2015

Prénom et nom	Affectation	Discipline	Date de la nomination
Fatma Kallel	Institut supérieur des études technologiques de Radès	Economie et gestion	16/6/2015
Nabil Kesraoui			16/6/2015
Boudour Khanfir Hzami			16/6/2015
Hajer Zhiri	Institut supérieur des études technologiques de la Chargaia		16/6/2015
Ikram Bouhssine	Institut supérieur des études technologiques de Bizerte		16/6/2015
Mansour Sahbani			16/6/2015
Ali Slimane	Institut supérieur des études technologiques de Zaghouan		16/6/2015
Adel Khouja			16/6/2015
Mohamed Amine M'henna	Institut supérieur des études technologiques de Jendouba		16/6/2015
Sonia Belhadi	Institut supérieur des études technologiques du Kef		16/6/2015
Mounira Jaziri	Institut supérieur des études technologiques de Siliana		16/6/2015
Abdelmajid Laaraedh			16/6/2015
Moez Kacem			16/6/2015
Sami Jbailia	Institut supérieur des études technologiques de Ksar Hellal		16/6/2015
Zied Zouari	Institut supérieur des études technologiques de Mahdia		16/6/2015
Haifa Khalfallah	Institut supérieur des études technologiques de Kairouan		16/6/2015
Mohamed Mkaouer	Institut supérieur des études technologiques de Sfax		16/6/2015
Amine Mrabet			16/6/2015
Basma Jribi			16/6/2015
Malika Elluchi			16/6/2015
Ghoulem Babay			16/6/2015
Chokri Maatoug	Institut supérieur des études technologiques de Gabès		16/6/2015
Mohamed Ilyes Ghrab			16/6/2015
Omrane Bennour	Institut supérieur des études technologiques de Médenine		16/6/2015

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 18 juillet 2016.

Les technologues dont les noms suivent, sont nommés dans le grade de maître technologue conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom	Affectation	Discipline	Date de la nomination
Mohamed Dammak	Institut supérieur des études technologiques de Radès	Informatique	9/6/2015
Tarak Jellad	Institut supérieur des études technologiques de la Mahdia		9/6/2015
Hatem Guennouni	Institut supérieur des études technologiques de Sfax	Génie des procédés	13/6/2015
Zoubaida Souii	Institut supérieur des études technologiques de Ksar Hellal		13/6/2015

Prénom et nom	Affectation	Discipline	Date de la nomination
Laaroussi Nejaimi	Institut supérieur des études technologiques de Béja	Génie électrique	14/6/2015
Riadh Ben Jeddou	Institut supérieur des études technologiques de Kasserine		14/6/2015
Fattouma Mzali	institut supérieur des études technologiques de Radès	Economie et gestion	16/6/2015
Riadh Bouaziz	Institut supérieur des études technologiques de Béja		16/6/2015
Nedia Hosni			
Soumaya Dhouaya	Institut supérieur des études technologiques de Radès	Droit	23/7/2015
Rim Cherif			23/7/2015
Raoudha Ben Bechir	Institut supérieur des études technologiques de Sfax		23/7/2015
Leila Mferrej	Institut supérieur des études technologiques de Bizerte		23/7/2015
Lotfi Hamrouni	Institut supérieur des études technologiques de Bizerte	Génie mécanique	19/8/2015
Sofien Bouajila	Institut supérieur des études technologiques de Nabeul		19/8/2015
Romdhane Nasri	Institut supérieur des études technologiques de Kasserine		19/8/2015
El Hechmi Chermiti	Institut supérieur des études technologiques de Kairouan		19/8/2015
Mohamed Gmar			19/8/2015
Mondher Ben Ahmed	Institut supérieur des études technologiques de Mahdia		19/8/2015
Imed Tlili			19/8/2015
Brahim Mellaouhi	Institut supérieur des études technologiques de Sousse		19/8/2015
Mohamed Salah Zned			19/8/2015
Salim Ben Halima	Institut supérieur des études technologiques de Sfax		19/8/2015
Hedi Ben Guerrach			19/8/2015
Mokhtar Chenib	Institut supérieur des études technologiques de Gabès		19/8/2015
Lotfi Ben Said			19/8/2015
Taher Idoudi	Institut supérieur des études technologiques de Djerba		19/8/2015
Adel Ben Mimoun			19/8/2015
Ali Arfaoui	Institut supérieur des études technologiques de Tozeur		19/8/2015
Othman Jeday			19/8/2015

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 14 juillet 2016.

Est mis fin aux fonctions de Monsieur Hassen Taleb, maître de conférences, en qualité de directeur de l'institut supérieur d'administration des entreprises de Gafsa, à compter du 19 octobre 2015.

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret gouvernemental n° 2016-1101 du 15 août 2016, modifiant et complétant le décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006, fixant les conditions relatives à la nationalité et à la qualification professionnelle de la personne désirant exercer l'une des activités prévues aux articles 22, 25, 28, 30, et 33 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la constitution,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et l'ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016,

Vu la loi n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route de matières dangereuses,

Vu la loi n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative à l'agence technique des transports terrestres,

Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999 et l'ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-66 du 12 août 2009,

Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres, modifiée par la loi n° 2006-55 du 2 juillet 2006 et notamment son article 34,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,

Vu le décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales, ratifié par la loi n° 61-46 du 6 novembre 1961 et modifié par la loi n° 85-84 du 11 août 1985,

Vu le décret-loi n° 73-13 du 17 octobre 1973, portant réglementation des agences de voyages, ratifié par la loi n° 73-68 du 19 novembre 1973, modifié par la loi n° 2006-33 du 22 mai 2006 et notamment son article 10,

Vu le décret n° 87-273 du 17 février 1987, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de délivrance des licences d'agences de voyages ainsi que les modalités de délivrance de ces licences, modifié par le décret n° 2006-2216 du 7 août 2006,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 2000-142 du 24 janvier 2000, fixant les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement et l'ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-3354 du 30 décembre 2002,

Vu le décret n° 2000-152 du 24 janvier 2000, fixant la liste de pièces nécessaires pour la mise en circulation d'un véhicule et sa conduite,

Vu le décret n° 2004-2766 du 31 décembre 2004, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif de transports terrestres prévu à l'article 36 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres,

Vu le décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006, fixant les conditions relatives à la nationalité et à la qualification professionnelle de la personne désirant exercer l'une des activités prévues aux articles 22, 25, 28, 30 et 33 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres, tel que complété par le décret n° 2012-512 du 29 mai 2012,

Vu le décret n° 2007-2202 du 3 septembre 2007, portant organisation du transport public routier non régulier de personnes, tel que modifié et complété par le décret n° 2012-3128 du 4 décembre 2012,

Vu le décret n° 2007-4101 du 11 décembre 2007, fixant les modalités de délivrance et les conditions d'octroi de la carte professionnelle pour la conduite des véhicules de transport public de personnes et de transport touristique, tel que modifié par le décret n°2010-2476 du 28 septembre 2010 et complété par le décret n° 2012-1733 du 4 septembre 2012,

Vu le décret n° 2008-2480 du 1^{er} juillet 2008, fixant les documents afférents à l'exploitation des véhicules de transport routier destinés l'exercice des activités prévues par la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres ainsi que les documents afférents à l'opération de transport ou de location,

Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,

Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 2014-3629 du 18 septembre 2014, fixant la composition, les attributions, l'organisation et les modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du comité consultatif des transports terrestres prévu à l'article 36 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et de la ministre du tourisme et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu l'avis du conseil de la concurrence.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article premier, les dispositions de l'article 4 et les dispositions du premier paragraphe de l'article 5 du décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006 susvisé et remplacées par ce qui suit :

Article premier (nouveau) - Le présent décret gouvernemental a pour objet de fixer les conditions relatives à la nationalité et à la qualification professionnelle pour l'exercice des activités suivantes :

1- Le transport touristique,

2- La location des véhicules,

3- Le transport routier de marchandises pour le compte d'autrui,

4- L'exploitation de centrales de fret,

5- Le transport public routier non régulier de personnes par voitures de taxis, de louages et de transport rural.

Article 4 (nouveau) - Les activités prévues aux paragraphes 1, 2 et 4 de l'article premier du présent décret gouvernemental ne peuvent être exercées que par des personnes morales et l'activité prévue au paragraphe 5 de l'article premier du présent décret gouvernemental ne peut être exercée que par des personnes physiques.

Article 5 - Paragraphe premier (nouveau) : « Le représentant légal de la personne morale désirant exercer l'une des activités prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article premier du présent décret gouvernemental doit remplir l'une des conditions de qualification professionnelle suivantes » :

Art. 2 - Est ajouté au décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006 susvisé l'article 50 (bis) ainsi libellé :

Article 50 (bis) - Les dispositions de l'article 4 (nouveau) ne sont pas applicables aux personnes exerçant l'une des activités prévues aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l'article premier du présent décret gouvernemental avant la date de son entrée en vigueur.

Art. 3 - Sont abrogés le quatrième tiret de l'article 5 et le troisième tiret de l'article 7 du décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006 susvisé.

Sont en outre, abrogées les dispositions des articles 8, 10 et 11 et les annexes 1, 2, 3 et 4 du décret n° 2006-2118 du 31 juillet 2006 susvisé.

Art. 4 - Le ministre du transport, le ministre de l'intérieur et la ministre du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 août 2016.

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Pour Contresign
Le ministre de l'intérieur
Hédi Mejdoub
Le ministre du transport
Anis Ghedira
La ministre du tourisme et
de l'artisanat
Salma Elloumi Rekik

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 1^{er} juin 2016.

Madame Dalenda Zalleg épouse Zili, maître-assistant de l'enseignement supérieur, est chargée des fonctions de directeur de la formation et de la recherche à la direction générale de l'éducation physique, de la formation et de la recherche au ministère de la jeunesse et des sports.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 10 AOUT 2016

	(en dinar)
<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	393 123 817
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	345 871 258
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	87 423 013
Avoirs en devises	13 071 720 872
Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire	6 849 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	359 486 690
Avance à l'Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires	1 586 394 603
Portefeuille-titres de participation	40 131 912
Immobilisations	43 348 309
Débiteurs divers	36 935 347
Comptes d'ordre et à régulariser	254 472 486
	23 070 280 100
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	9 957 364 509
Comptes courants des banques et des établissements financiers	244 636 318
Compte central du Gouvernement	2 005 872 538
Comptes spéciaux du Gouvernement	1 050 820 448
Allocations de droits de tirage spéciaux	839 751 704
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	1 494 402 612
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens	2 222 536 979
Comptes étrangers en devises	80 436 007
Autres engagements en devises	1 799 892 390
Valeurs en cours de recouvrement	2 042 050
Ecarts de conversion et de réévaluation	2 476 542 769
Créditeurs divers	89 171 826
Comptes d'ordre et à régulariser	663 094 584
Capital	6 000 000
Réserves	137 697 640
Autres capitaux propres	17 726
	23 070 280 100

مجلة
المرافعات المدنية والتجارية

2016

العدد 7 - 39 - 9973 - 978 9,000 د

مطبوعات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2016

ر د م ك 7-096-39-9973-978

الحجم : 13 X 20

العدد : 9,000 د

Edition : 2016

I S B N : 978-9973-39-096-7

Format : 20 X 13

Prix : 9,000 D

CODE
DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE

2016



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 096 - 7

Prix : 9^d,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى العدد 500 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

قانون الاستثمار ونصوص ملحقه

2016

الضمن : 10,000 د

ردم ك : 9 - 203 - 39 - 978

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2016

ردم ك : 9 - 203 - 39 - 978

الحجم : 13 X 20

الضمن : 10,000 د

Edition : 2016

I S B N : 978-9973-39-203-9

Format : 13 X 20

Prix : 10,000 D

LOI DE L'INVESTISSEMENT ET TEXTES ANNEXÉS

2016



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 203 - 9

Prix : 10^d,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الضمن 500 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



A **BONNEMENT**

au Journal Officiel
de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêts

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -
Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **1002 - Lafayette** : 18 rue d'Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844.002
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat – Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Merkez El Alia, route El Aïn, Km 2.2 Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus